

# CÓDIGO DE CONDUCTA PARA A PESCA RESPONSABLE



## CÓDIGO DE CONDUCTA PARA A PESCA RESPONSABLE

XUNTA DE GALICIA  
CONSELLERÍA DE PESCA,  
MARISQUEO E ACUICULTURA  
DIRECCIÓN XERAL  
DE FORMACIÓN PESQUEIRA E INVESTIGACIÓN

*Textos*  
FAO-Departamento de pesca

*Traducción*  
Lidia Campos Chan

*Ilustracións*  
Francisco Bueno Capeáns

*Deseño gráfico e maquetación*  
Ninfa e Riveiro

*Foto portada*  
Enrique Valero

*Fotomecanica e Fotocomposición*  
Ddixital 21

*Impresión*  
Plana S.L.

ISBN : 84 - 453 - 2313 - X  
Depósito Legal : C - 2087 - 98

# CÓDIGO DE CONDUCTA PARA A PESCA RESPONSABLE

FAO

Departamento de Pesca



## **Amancio Landín Jaraiz**

Conselleiro de Pesca,  
Marisqueo e Acuicultura

Como parte da experiencia atesourada polas comunidades que, económica, social e mesmo culturalmente, máis se vencellaron no tempo ás actividades pesqueiras, actualmente, estas sociedades en xeral, e os colectivos mariñeiros en particular, saben que tódolos recursos que extraemos do medio mariño poden verse en boa medida reducidos, e mesmo esgotados, se a súa explotación non se exerce de xeito responsable, de acordo cos límites que nos dictan a razón e a nosa consciencia sobre o estado das distintas especies e caladoiros.

No mar, como en calquera outro ecosistema natural, non hai nada inesgotable nin insensible á acción do home sobre el; senón que a desexable conservación dos recursos e a súa preservación de cara ó futuro dependen, sobre todo, de como os xestionemos na actualidade, no día a día dunha actividade pesqueira que, polo tanto, debemos ordenar e regular en consecuencia. A regulación, no eido da pesca, revélase así como a condición básica para acadalo equilibrio entre a preservación dos recursos e a súa explotación sostible e rendable; de xeito que as normas dictadas polas autoridades pesqueiras han de velar, ó mesmo tempo, polos intereses económicos e as demandas do sector, e pola conservación do medio e das especies sobre as que se cimenta a súa actividade e o futuro da mesma.

Galicia, como comunidade eminentemente pesqueira e cunha enorme dependencia económica e social deste sector, e o seu Goberno, que asume a responsabilidade de xestionar e regular convenientemente a actividade extractiva, para preserva-la riqueza mariña do caladoiro galego, son conscientes de que só dende o exercicio dunha pesca responsable pode garantirse o mañá para o recurso e para todo o entramado económico que depende del. Por iso, nos últimos anos, vense desenvolvendo nesta rexión un importante labor de regulación, en materia de artes, horarios e zonas para o seu calamento, fixación de tamaños mínimos e topes para a captura das distintas especies, e en xeral, todos aqueles aspectos que poden incidir nunha mellora do estado dos recursos e na súa evolución máis favorable.

Dende esta toma de conciencia, e dende a convicción de que só avogando por unha pesca responsable estaremos a sentar as bases dunha pesca con futuro, a Consellería de Pesca toma agora a iniciativa de publicar este código de conducta, elaborado por un organismo de rango internacional como é a FAO; e faino coa confianza de que esta publicación sirva como un paso máis cara á progresiva mentalización do propio sector pesqueiro, sobre a necesidade de explotar os recursos de xeito racional, non destructivo, e acorde coa normativa vixente en materia de protección de recursos. A utilidade de calquera norma non reside nin na tinta nin nos papeis, senón que pasa pola súa plasmación na conducta daqueles á que vai dirixida.



## ÍNDICE

|    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Preámbulo</b>                                                             |
| 15 | <b>Introducción</b>                                                          |
| 17 | <b>Artigo 1:</b><br>Natureza e ámbito de aplicación do Código                |
| 18 | <b>Artigo 2:</b><br>Obxectivos do Código                                     |
| 19 | <b>Artigo 3:</b><br>Relación con outros instrumentos internacionais          |
| 20 | <b>Artigo 4:</b><br>Aplicación, seguimento e actualización                   |
| 22 | <b>Artigo 5:</b><br>Requirimentos especiais<br>dos países en desenvolvemento |
| 23 | <b>Artigo 6:</b><br>Principios xerais                                        |
| 29 | <b>Artigo 7:</b><br>Ordenación pesqueira                                     |
| 43 | <b>Artigo 8:</b><br>Operacións pesqueiras                                    |
| 57 | <b>Artigo 9:</b><br>Desenvolvemento da acuicultura                           |
| 62 | <b>Artigo 10:</b><br>Integración da pesca na ordenación<br>da zona costeira  |
| 65 | <b>Artigo 11:</b><br>Prácticas postcaptura e comercio                        |
| 73 | <b>Artigo 12:</b><br>Investigación pesqueira                                 |
| 79 | <b>Anexo:</b><br>Antecedentes sobre a orixe<br>e a elaboración do Código     |



Dende a antigüidade, a pesca constitúe unha importante fonte de alimentos para a humanidade e proporciona emprego e beneficios económicos ós que se dedican a esta actividade. Antes considerábase que a riqueza dos nosos fondos acuáticos era un don ilimitado da Natureza. Sen embargo, o desenvolvemento dos coñecementos e a evolución dinámica das pescas despois da segunda guerra mundial fixeron esvaecer este mito para constatar que os recursos acuáticos, aínda sendo renovables, son limitados e teñen que se someter a unha ordenación axeitada se se pretende que a súa contribución ó benestar nutricional, económico e social da poboación mundial se sosteña.

A introducción xeneralizada das Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), a mediados dos anos setenta, e a adopción, tras largas deliberacións, da Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar, en 1982, ofreceron un novo marco para unha mellor ordenación dos recursos mariños. O novo réxime xurídico do océano regulou os



dereitos e responsabilidades dos estados ribeiráns en materia de ordenación e aproveitamento dos recursos pesqueiros dentro das súas ZEE, abarcando ó redor do 90% da pesca marítima mundial. Esta ampliación das xurisdicións nacionais constituíu un paso necesario, aínda que insuficiente, para unha ordenación eficaz e un desenvolvemento sostible da pesca. Moitos estados ribeiráns tiveron que seguir afrontando grandes retos a medida que, por falta de experiencia e de recursos financeiros e materiais, procuraban obter maiores beneficios da pesca dentro das súas ZEE.

Nos últimos anos, as pesqueiras mundiais transformáronse nun sector da industria alimentaria dependente do mercado e en desenvolvemento dinámico, e os estados ribeiráns esforzáronse por aproveita-las novas oportunidades investindo en flotas pesqueiras e instalacións de elaboración modernas, en resposta fronte á crecente demanda internacional de peixe e produtos pesqueiros. Sen embargo, a finais dos anos oitenta resultou evidente que os recursos pesqueiros non podían xa soste-er unha explotación e un desenvolvemento tan rápidos e case sempre incontrolados, e que era preciso formular con urxencia novos criterios de ordenación pesqueira que tivesen en conta os aspectos relativos á conservación e ó medio ambiente. A gravidade da situación percibiuse cando se chegou a comprender que a falta de regulación da pesca en alta mar, que ás veces afectaba ás especies ícticas transzonais e altamente migratorias que estaban dentro ou fóra das ZEE, se ía transformando nun motivo de crecente preocupación.

O Comité de Pesca (COFI), no seu 19º período de sesións celebrado en marzo de 1991, pediu que se elaborasen novos criterios que levasen a unha pesca sostible e responsable. Do mesmo xeito, máis tarde, na Conferencia Internacional sobre Pesca Responsable, celebrada en 1992 en Cancún (México), solicitouse da FAO que preparase un Código Internacional de Conduta para facer fronte a estes programas. Os resultados desta Conferencia, e en especial da Declaración de Cancún, constituíron unha importante contribución para a Conferencia das Nacións Unidas de 1992 sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento (CNUMAD), en particular para o seu Programa 21. Posteriormente convocouse a Conferencia das Nacións Unidas sobre as Poboacións de Peixe dos que os Territorios se Atopan Dentro ou Fóra das ZEE e as Poboacións de Peixe Altamente Migratorias, para a cal a FAO prestou un

importante apoio técnico. En novembro de 1993, a Conferencia da FAO, no seu 27º período de sesións, aprobou o Acordo para promover a aplicación das Medidas Internacionais de Conservación e Ordenación dos Buques Pesqueiros que Pescan en Alta Mar.

Ó tomar nota destes e doutros importantes acontecementos da pesca mundial, os órganos rectores da FAO recomendaron que se formulase un Código Internacional de Conducta para a Pesca Responsable que se axeitase a estes instrumentos e que, de maneira non obrigatoria, establecese principios e normas aplicables á conservación, ordenación e desenvolvemento de tódalas pesqueiras. O Código, aprobado por unanimidade o 31 de outubro de 1995 pola Conferencia da FAO, ofrece o marco necesario para que no ámbito das iniciativas nacionais e internacionais se asegure unha explotación sostible dos recursos acuáticos vivos, en consonancia co medio ambiente.

A FAO, en conformidade con este mandato, está plenamente comprometida en axudar ós seus estados membros, en particular ós países en desenvolvemento, para que apliquen de xeito eficaz o Código de Conducta para a Pesca Responsable, e informará á Comunidade das Nacións Unidas acerca dos avances acadados e das medidas que terán que ser adoptadas no futuro.



A pesca, incluída a acuicultura, constitúe unha fonte vital de alimentos, emprego, recreo, comercio e benestar económico para as poboacións de todo o mundo, tanto para as xeracións presentes como para as futuras e, polo tanto, deberíase de levar a cabo de xeito responsable. No presente Código establécense principios e normas internacionais para a aplicación de prácticas responsables con miras a asegura-la conservación, a xestión e o desenvolvemento eficaces de tódolos recursos acuáticos vivos, co debido respecto do ecosistema e da biodiversidade. O Código recoñece a importancia nutricional, económica, social, cultural e ambiental da pesca e os intereses de tódolos que se relacionan co sector pesqueiro. Ademais toma en consideración as características biolóxicas dos recursos e o seu medio ambiente e os intereses dos consumidores e outros usuarios. Ínstase ós estados e a tódolos involucrados na actividade pesqueira para que apliquen o Código de xeito efectivo.





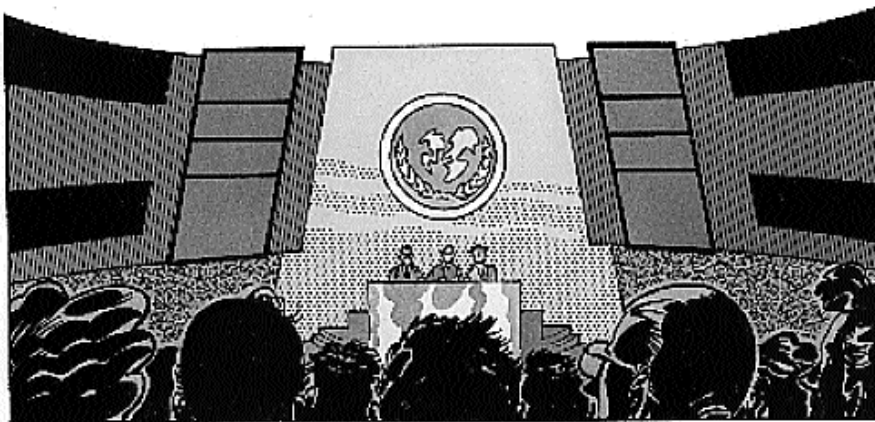
- 1.1.- O presente Código é voluntario. Sen embargo, algunhas partes do mesmo están baseadas en normas pertinentes do dereito internacional, incluídas aquelas reflectidas na Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar do 10 de decembro de 1982. O Código tamén contén disposicións ás que se pode outorgar ou ás que xa se conferiron efectos vinculantes por medio doutros instrumentos xurídicos obrigatorios entre as partes, como o Acordo de 1993 para promover o cumprimento das Medidas Internacionais de Conservación e Ordenación polos Buques Pesqueiros que Pescan en Alta Mar, que segundo a resolución núm. 15/93, parágrafo 3 da Conferencia da FAO é parte integral do Código.
- 1.2.- O Código é de aplicación mundial e está dirixido ós membros e non membros da FAO, ás entidades pesqueiras, ás organizacións subrexionais, rexionais e mundiais, tanto gubernamentais como non gubernamentais, e a tódalas persoas involucradas na conservación dos recursos pesqueiros e na ordenación e desenvolvemento da pesca, tales como os pescadores e aqueles que se dedican ó procesamento e comercialización do peixe e produtos pesqueiros, así como outros usuarios do medio ambiente acuático que teñen relación coa actividade pesqueira.
- 1.3.- O Código contén principios e normas aplicables á conservación, á ordenación e ó desenvolvemento de tódalas pesqueiras. Abarca tamén a captura, o procesamento e o comercio do peixe e dos produtos pesqueiros, as operacións pesqueiras, a acuicultura, a investigación pesqueira e a integración da pesca na ordenación da zona costeira.
- 1.4.- Para os fins deste Código, a referencia ós estados inclúe tamén a Comunidade Europea nas materias da súa competencia, e o termo pesca inclúe a acuicultura.

Os obxectivos do Código son:

- a.- establecer principios, en conformidade coas normas do dereito internacional pertinentes, para que a pesca e as actividades relacionadas coa pesca se leven a cabo de forma responsable, tendo en conta tódolos aspectos biolóxicos, tecnolóxicos, económicos, sociais, ambientais e comerciais pertinentes;
- b.- establecer principios e criterios para elaborar e aplicar políticas nacionais dirixidas á conservación dos recursos pesqueiros e á ordenación e desenvolvemento da pesca de forma responsable;
- c.- servir como instrumento de referencia para axudar ós Estados a establecer ou mellora-lo marco xurídico e institucional preciso para o exercicio da pesca responsable e a formular e aplica-las medidas apropiadas;
- d.- proporcionar orientacións que poidan ser utilizadas, cando sexa oportuno, na formulación e aplicación de acordos internacionais e outros instrumentos xurídicos tanto obrigatorios como voluntarios;
- e.- facilitar e promove-la cooperación técnica e financeira, entre outras, na conservación dos recursos pesqueiros e na ordenación e desenvolvemento da pesca;
- f.- promove-la contribución da pesca á seguridade alimentaria e á calidade da alimentación, dando prioridade ás necesidades nutricionais das comunidades locais;
- g.- promove-la protección dos recursos acuáticos vivos e os seus ambientes acuáticos, así como as áreas costeiras;
- h.- promove-lo comercio do peixe e dos produtos pesqueiros, conforme ás normas internacionais pertinentes, e evita-lo uso de medidas que constitúan obstáculos encubertos a este comercio;
- i.- promove-la investigación pesqueira e a dos ecosistemas asociados e factores ambientais pertinentes;
- l.- ofrecer normas de conducta para tódalas persoas involucradas no sector pesqueiro.

### ARTIGO 3: RELACIÓN CON OUTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS

3.1.- O Código será interpretado e aplicado conforme ás normas pertinentes do dereito internacional, tal e como expresa a Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar de 1982. Ningunha disposición deste Código irá en menoscabo dos dereitos, da xurisdición ou dos deberes dos estados en virtude do dereito internacional, tal e como reflicte esta Convención.



3.2.- O Código tamén será interpretado e aplicado:

- a.- de xeito compatible coas disposicións pertinentes do Acordo sobre a Aplicación das Disposicións da Convención de 1982 Relativas á Conservación e Ordenación das Poboacións de Peixe Transzonais e ás Poboacións de Peixe Altamente Migratorias;
- b.- en conformidade coas demais normas do dereito internacional aplicables, incluídas as respectivas obrigas dos estados segundo os acordos internacionais dos que son parte;
- c.- á luz da Declaración de Cancún de 1992, a Declaración de Río sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento e o programa 21 adoptados pola Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento (CNUMAD) de 1992 en particular, o Capítulo 17 do Programa 21, e as demais declaracións e instrumentos internacionais pertinentes.

#### ARTIGO 4: APLICACIÓN, SEGUIMIENTO E ACTUALIZACIÓN

4.1.- Tódolos membros e non membros da FAO, as entidades pesqueiras e as organizacións subrexionais, rexionais e mundiais pertinentes, tanto gubernamentais coma non gubernamentais, así como tódalas persoas interesadas na conservación, xestión e utilización dos recursos pesqueiros e no comercio de peixe e produtos pesqueiros, deberían de colaborar no cumprimento e na aplicación dos obxectivos e principios establecidos no presente Código.

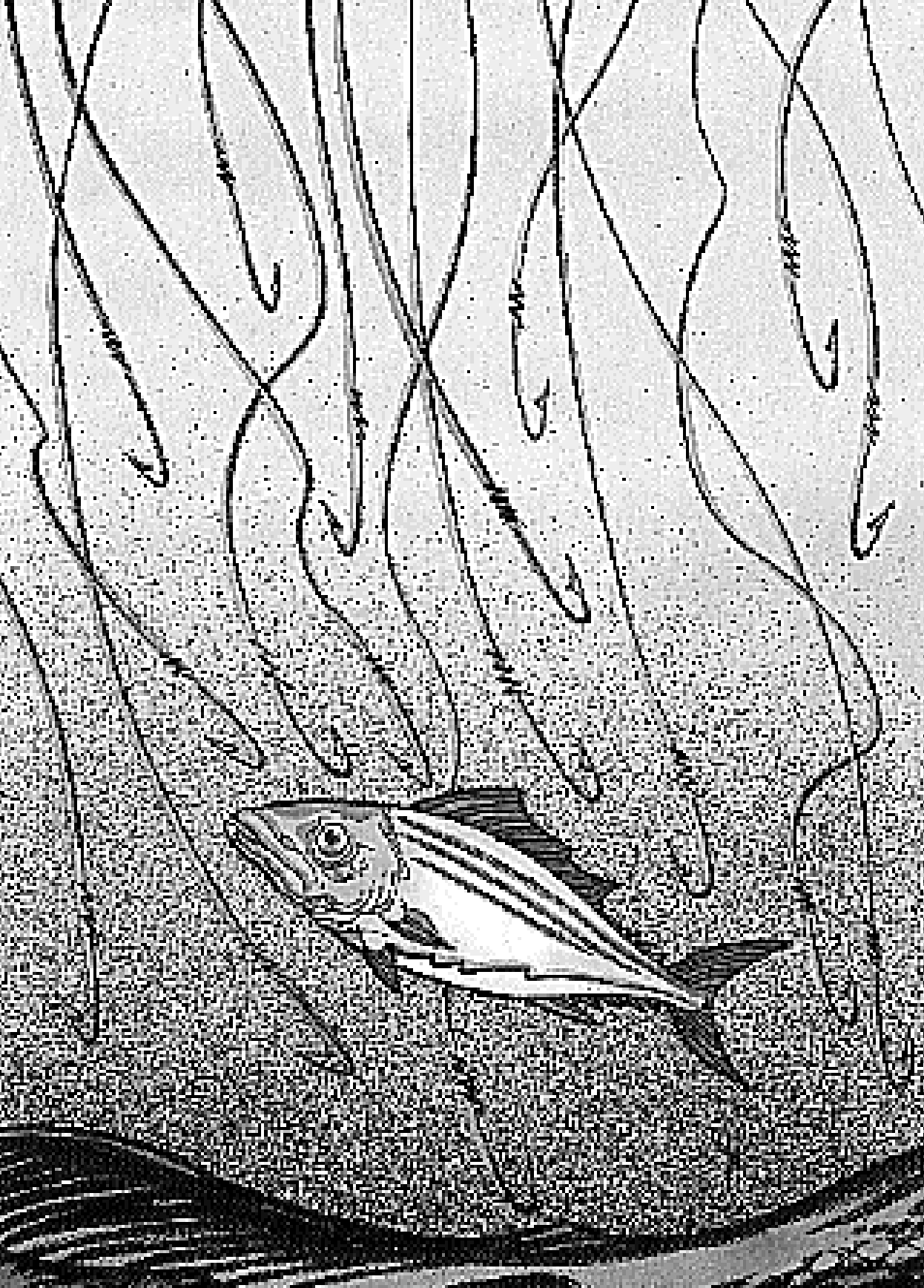


- 4.2.- A FAO, conforme ás súas atribucións no sistema de Nacións Unidas, efectuará o seguimento da aplicación e cumprimento do Código e os seus efectos sobre a pesca; a Secretaría informará disto ó Comité de Pesca. Tódolos estados, tanto membros da FAO coma non membros, así como as organizacións internacionais pertinentes, tanto gubernamentais coma non gubernamentais, deberán cooperar activamente coa FAO neste labor.
- 4.3.- A FAO, a través dos seus órganos competentes, podería revisa-lo Código tendo en conta a evolución das pesqueiras, así como os informes do Comité de Pesca (COFI) sobre a aplicación do Código.
- 4.4.- Os estados e as organizacións internacionais, tanto gubernamentais coma non gubernamentais, deberían de promover a comprensión do Código entre os involucrados no sector pesqueiro, mediante a adopción, cando sexa factible, de planos que fomenten a aceptación voluntaria do Código e a súa aplicación efectiva, entre outros medios.

## ARTIGO 5: REQUERIMENTOS ESPECIAIS DOS PAÍSES EN DESENVOLVEMENTO

- 5.1.- Debería de tomarse debidamente en consideración a capacidade dos países en desenvolvemento para poñer en práctica as recomendacións do presente Código.
- 5.2.- Co fin de acadar os obxectivos do presente Código e contribuír a unha aplicación eficaz do mesmo, os estados, as organizacións internacionais pertinentes, tanto gubernamentais coma non gubernamentais, e as institucións financeiras deberían de recoñecer plenamente as circunstancias e as necesidades especiais dos países en desenvolvemento, en particular dos pequenos países insulares e dos países menos adiantados. Os estados, as organizacións internacionais pertinentes, tanto gubernamentais coma non gubernamentais, e as institucións financeiras deberían de propor adoptar medidas para atender as necesidades destes estados en desenvolvemento, especialmente nos ámbitos de asistencia financeira e técnica, a transferencia de tecnoloxía, a capacitación e cooperación científica e a mellora da capacidade de explotar as súas propias pesqueiras, así como a participación nas pesqueiras de alta mar, incluíndo o acceso ás mesmas.

- 6.1.- Os estados e os usuarios dos recursos acuáticos vivos deberían de conserva-los ecosistemas acuáticos. O dereito a pescar leva consigo a obriga de facelo de xeito responsable co fin de asegura-la conservación e a xestión efectiva dos recursos acuáticos vivos.
- 6.2.- A ordenación da pesca debería de fomenta-lo mantemento da calidade, a diversidade e a dispoñibilidade dos recursos pesqueiros en cantidade suficiente para as xeracións presentes e futuras, no contexto da seguridade alimentaria, o alivio da pobreza e o desenvolvemento sostible. As medidas de ordenación deberían de asegura-la conservación non só das especies obxectivo, senón tamén daquelas especies pertencentes ó mesmo ecosistema ou dependentes delas ou que están asociadas con elas.
- 6.3.- Os estados deberían de evita-la sobreexplotación e o exceso de capacidade de pesca, e deberían de aplicar medidas de ordenación co fin de asegurar que o esforzo de pesca sexa proporcional á capacidade de produción dos recursos pesqueiros e ó aproveitamento sostible dos mesmos. Os estados deberían de tomar medidas para rehabilita-las poboacións na medida do posible e cando proceda.
- 6.4.- As decisións sobre conservación e ordenación en materia de pesqueiras deberíanse de basear nos datos científicos máis fidedignos de que se dispoña, tendo en conta tamén os coñecementos tradicionais acerca dos recursos, o seu hábitat e os factores ambientais, económicos e sociais pertinentes. Os estados deberían de dar prioridade ás actividades de investigación e recollida de datos, co fin de mellora-los coñecementos científicos e técnicos sobre a pesca e a súa interacción no ecosistema. Recoñecendo a natureza transfronteiriza de moitos ecosistemas acuáticos, os estados deberían de fomentar, segundo proceda, a cooperación bilateral e multilateral na investigación.





- 6.5.- Os estados e as organizacións subrexionais e rexionais de ordenación pesqueira deberían de aplicar amplamente o criterio de precaución na conservación, a ordenación e a explotación dos recursos acuáticos vivos, co fin de protexelos e de preservar o medio ambiente acuático, tomando en consideración os datos científicos máis fidedignos de que se dispoña. A falta de información científica adecuada non se debería de utilizar como razón para aprazar ou deixar de tomar medidas para conservar as especies que son obxecto da pesca, as especies asociadas ou dependentes e aquelas que non son obxecto da pesca, así como o seu medio.
- 6.6.- Deberíase de continuar perfeccionando e aplicando, na medida do posible, artes e prácticas de pesca selectivas e ambientalmente seguras, co fin de manter a biodiversidade e conservar a estrutura das poboacións, os sistemas acuáticos e a calidade do peixe. Onde existan artes e prácticas de pesca selectivas e ambientalmente seguras, deberían de ser recoñecidas e deberíaselles de asignar unha prioridade ó establecer medidas de conservación e ordenación aplicables ás pesqueiras. Os estados e os usuarios dos ecosistemas acuáticos deberían reducir ó mínimo o desperdicio nas capturas, a captura accidental de especies non utilizadas e doutros recursos vivos, tanto entre as especies que son obxecto da pesca coma as que non o son, e os efectos sobre as especies asociadas ou dependentes.
- 6.7.- A captura, manipulación, procesamento e distribución do peixe e dos produtos pesqueiros deberíanse de realizar de xeito que se conserve o valor nutritivo, a calidade e a inocuidade dos produtos, se reduzan os desperdicios e sexan mínimos os efectos negativos no medio ambiente.
- 6.8.- Tódolos hábitats críticos para a pesca nos ecosistemas mariños e de auga doce, como as zonas húmidas, os esteiros, os arrecifes, as lagoas, as zonas de cría e desove, deberíanse de protexer e rehabilitar na medida do posible e cando sexa necesario. Deberíase de pór especial empeño en protexelos da destrución, degradación, contaminación e outros efectos significativos

derivados das actividades humanas que constitúan unha ameaza para a saúde e a viabilidade dos recursos pesqueiros.

- 6.9.- Os estados deberían de asegurarse de que os seus intereses pesqueiros, incluíndo a necesidade de conservación dos recursos, se tomen en conta na utilización múltiple das zonas costeiras e se integren na ordenación, planificación e desenvolvemento da zona costeira.
- 6.10.- No ámbito das súas respectivas competencias e conforme ó dereito internacional, asociándose no marco de organizacións ou pactos subrexionais ou rexionais para a conservación e xestión pesqueiras, os estados deberían de asegura-lo cumprimento e a aplicación das medidas de conservación e ordenación e establecer mecanismos eficaces, segundo proceda, para vixiar e controla-las actividades dos buques pesqueiros e dos buques de apoio á pesca.
- 6.11.- Os estados que autoricen buques pesqueiros e buques de apoio á pesca a enarbora-lo seu pavillón deberían de exercer un control eficaz sobre estes buques, co fin de asegura-la aplicación adecuada deste Código. Tamén deberían de velar por que as actividades destes buques non resten eficacia ás medidas de conservación e ordenación tomadas conforme ó dereito internacional e adoptadas a nivel nacional, subrexional, rexional ou mundial. Os estados deberían de velar tamén por que os buques que enarboren o pavillón cumpran as súas obrigas en canto á recolección e subministro de datos referentes as súas actividades pesqueiras.
- 6.12.- Os estados, dentro do marco das súas respectivas competencias e conforme ó dereito internacional, deberían de cooperar a nivel subrexional, rexional e mundial, a través de organizacións de ordenación pesqueira, outros acordos internacionais e outros pactos, co fin de promove-la conservación e ordenación, e asegura-la pesca responsable e a conservación e protección eficaces dos recursos acuáticos vivos en toda a súa zona de distribución, tendo en conta a necesidade de medidas compatibles nas áreas situadas dentro e fóra da xurisdicción nacional.

- 6.13.- Os estados deberían de velar, na medida en que o permiten as leis e regulamentos nacionais, por que os procesos de toma de decisións sexan transparentes e proporcionen solucións oportunas a cuestións urxentes. Os estados, en conformidade cos procedementos axeitados, deberían de facilitala consulta e a efectiva participación da industria, traballadores da pesca, organizacións ambientalistas e outras interesadas, na toma de decisións con respecto á elaboración de normas e políticas relacionadas coa ordenación e desenvolvemento pesqueiro, o crédito e a axuda internacional.
- 6.14.- O comercio internacional de peixe e produtos pesqueiros debería de levar a cabo de conformidade cos principios, dereitos e obrigas establecidos pola Organización Mundial de Comercio (OMC) e cos acordos internacionais pertinentes. Os estados deberían de velar por que as súas políticas, os programas e as prácticas referentes ó comercio de peixe e produtos pesqueiros non se traduzan en obstáculos a este comercio nin teñan efectos de degradación ambiental ou repercusións negativas do punto de vista social e nutricional.
- 6.15.- Os estados deberían de cooperar co obxecto de prever controversias. Tódalas controversias relativas a actividades pesqueiras deberían de resolver oportunamente, de xeito pacífico e cooperativo, conforme ós acordos internacionais aplicables ou de calquera outro xeito acordado polas partes. En canto non se resolva a controversia, os estados interesados deberían de facer todo o posible para concertar acordos provisionais de orde práctica, que non prexulguen o resultado definitivo de calquera procedemento de solución das controversias que se iniciase.
- 6.16.- Os estados, recoñecendo que é sumamente importante que os pescadores e os acuicultores comprendan os problemas relacionados coa conservación e a xestión dos recursos pesqueiros dos que dependen, deberían de fomentar a toma de conciencia destes acerca da pesca responsable por medio do ensino e da capacitación. Tamén deberían de velar por que os pescadores e

acuicultores participen, cando proceda, no proceso de formulación e execución de políticas co fin de facilita-la aplicación do Código.

- 6.17.- Os estados deberían de velar por que as instalacións e equipos de pesca, así como tódalas actividades pesqueiras, ofrezan condicións de traballo e de vida seguras, sás e xustas e cumpran as normas internacionalmente acordadas, adoptadas polas organizacións internacionais pertinentes.



- 6.18.- Recoñecendo a importante contribución da pesca artesanal e en pequena escala ó emprego, ós ingresos e á seguridade alimentaria, os estados deberían de protexer axeitadamente o dereito dos traballadores e dos pescadores, especialmente daqueles que se dedican á pesca de subsistencia, artesanal e en pequena escala, a un substento seguro e xusto, e proporcionar acceso preferencial, cando proceda, ós recursos pesqueiros que explotan tradicionalmente así como ás zonas tradicionais de pesca nas augas da súa xurisdicción nacional.
- 6.19.- Os estados deberían de considera-la acuicultura, incluídas as pesqueiras baseadas no cultivo, como unha forma de promover unha diversificación no ingreso e na dieta. Ó facelo, os estados deberían de velar por que os recursos sexan usados de forma responsable e os impactos adversos sobre o ambiente e as comunidades locais sexan minimizados.

7.1.- Aspectos xerais.

7.1.1.- Os estados e todos aqueles involucrados na ordenación pesqueira deberían de adoptar, nun marco nominativo, xurídico e institucional axeitado, medidas para a conservación e o uso sostible a longo prazo dos recursos pesqueiros. As medidas de conservación e ordenación, tanto se se aplican a escala local, nacional, subrexional ou rexional, deberíanse de basear nos datos científicos máis fidedignos de que se dispoña e estar concebidas para garanti-la sustentabilidade a longo prazo dos recursos pesqueiros a niveis próximos do obxectivo, que é unha utilización óptima dos mesmos, e mante-la súa dispoñibilidade para as xeracións actuais e futuras; as consideracións a curto prazo non deberían de comprometer estes obxectivos.

7.1.2.- Nas zonas baixo a súa xurisdicción nacional, os estados deberían de tratar de determinar quen son, no propio país, as partes pertinentes que teñen un interese lexítimo na utilización e ordenación dos recursos pesqueiros, e estableceren medidas para manter consultas con estas, co fin de contar coa súa colaboración para acada-la pesca responsable.

7.1.3.- Polo que respecta ás poboacións de peixe transfronteirizas, poboacións de peixe transzonais, poboacións de peixe altamente migratorias e poboacións de peixe de alta mar, cando sexan explotadas por dous ou máis estados, os estados en cuestión, incluídos os estados ribeiráns pertinentes nos casos das poboacións transzonais e altamente migratorias, deberían de cooperar para velar pola conservación e ordenación eficaz dos recursos. Isto debería de realizarse establecendo, cando proceda, unha organización ou pacto bilateral, subrexional ou rexional de ordenación pesqueira.

7.1.4.- As organizacións ou pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira deberían de incluír representantes dos

estados que teñan xurisdicción onde se exploten os recursos, así como representantes dos estados que teñan un interese real na pesca de recursos que están fóra das súas xurisdiccións nacionais. Cando exista unha organización ou pacto subrexional ou rexional de ordenación pesqueira e teña a facultade de establecer medidas de conservación e xestión, os estados deberían de cooperar facéndose membros desta organización ou participantes deste pacto, e intervir activamente no seu labor.

- 7.1.5.- Un estado, aínda que non sexa membro dunha organización subrexional ou rexional de ordenación pesqueira ou que non participe nun pacto subrexional ou rexional de ordenación pesqueira, debería cooperar á conservación e xestión dos recursos pesqueiros, conforme ós acordos internacionais pertinentes e ó dereito internacional, facendo efectivas as medidas de conservación e xestión aprobadas pola organización ou pacto.
- 7.1.6.- Os representantes das organizacións pertinentes, tanto gubernamentais coma non gubernamentais, que teñen interese na pesca, deberían de ter a oportunidade de participar como observadores ou doutro xeito, segundo proceda, nas reunións de organizacións e pactos subrexionais e rexionais de ordenación pesqueira, conforme ós procedementos da organización ou pacto correspondentes. Os referidos representantes deberían de poder acceder de xeito oportuno ós rexistros e informes das reunións, aténdose ó procedemento que regule o acceso ós mesmos.
- 7.1.7.- Os estados deberían de establecer, no ámbito das súas respectivas competencias e capacidades, mecanismos eficientes de seguimento, vixilancia e control da pesca e da execución da lexislación, co fin de velar polo cumprimento das súas medidas de conservación así como daquelas adoptadas por organizacións ou pactos subrexionais ou rexionais.
- 7.1.8.- Os estados deberían de tomar medidas para prever ou eliminar o exceso de capacidade da pesca e deberían velar por que os niveis de esforzo de pesca sexan compatibles co uso sostible dos

recursos pesqueiros, a fin de mante-la eficacia das medidas de conservación e xestión.

7.1.9.- Os estados e organizacións e pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira deberían de asegura-la transparencia nos mecanismos de ordenación pesqueira e no proceso de adopción de decisións nesta materia.

7.1.10.- Os estados e as organizacións e pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira deberían de da-la debida publicidade ás medidas de conservación e xestión e velar por que as leis, regulamentos e outras normas xurídicas que rexen a súa aplicación se difundan con eficacia. As bases e os propósitos destas medidas deberíanselles de explicar ós usuarios dos recursos co fin de facilita-la súa aplicación e de obter así un maior apoio para pór en práctica estas medidas.

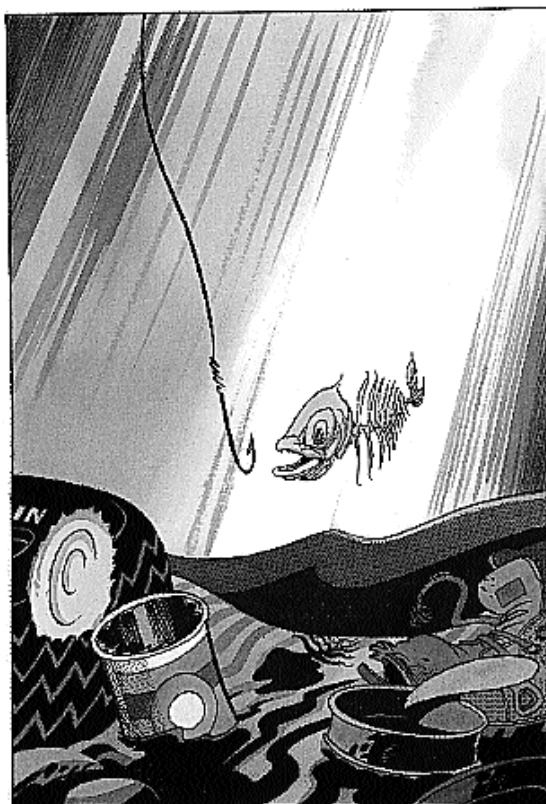
## 7.2.- Obxectivos da ordenación

7.2.1.- Recoñecendo que o uso sostible a longo prazo dos recursos pesqueiros é o obxectivo primordial da conservación e xestión, os estados e as organizacións e pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira deberían, entre outras cousas, adoptar medidas axeitadas, baseadas nos datos científicos máis fidedignos de que se dispoña, e formuladas ós efectos de manter ou restablece-las poboacións a niveis que poidan produci-lo máximo rendemento sostible, con pacto ós factores ambientais e económicos pertinentes, incluídas as necesidades especiais dos estados en desenvolvemento.

7.2.2.- Estas medidas deberíanse de propor de xeito que:

- a.- se evite o exceso de capacidade de pesca e se asegure que a explotación das poboacións continúe sendo economicamente viable;
- b.- as condicións económicas en que operan as industrias pesqueiras promovan a pesca responsable;

- c.- se teñan en conta os intereses dos pescadores, incluídos os que practican a pesca de subsistencia, artesanal e en pequena escala;
- d.- se preserve a biodiversidade dos hábitats e ecosistemas acuáticos e se protexan as especies en perigo;
- e.- se permita a recuperación das poboacións esgotadas ou, cando proceda, se interveña activamente para recuperalas;
- f.- se avalúe e, cando proceda, se corrixa o impacto ambiental negativo sobre os recursos provocado pola actividade humana e
- g.- se reduzan ó mínimo a contaminación, os desperdicios, os descartes, as capturas por artes de pesca perdidas ou abandonadas, as capturas de especies que non son obxecto da pesca, tanto de peixes como doutras especies, e os efectos sobre as especies asociadas ou dependentes, aplicando medidas tales como o perfeccionamento na utilización de artes e técnicas de pesca selectiva rendibles e inofensivas para o medio ambiente.





7.2.3.- Os estados deberían de avalia-los efectos dos factores ambientais sobre as poboacións que son obxecto da pesca e as especies que pertencen ó mesmo ecosistema ou que están asociadas ou que dependen destas poboacións, e avalia-la relación entre as poboacións dentro do ecosistema.

### 7.3.- Marco e procedementos para a ordenación

7.3.1.- A ordenación pesqueira, para ser eficaz, debería de contemplar a unidade de poboación na súa totalidade e en toda a súa zona de distribución, e ter en conta as medidas de xestión previamente acordadas, establecidas e aplicadas na mesma rexión, así como tódalas extraccións, a unidade biolóxica e demais características biolóxicas da poboación. Deberíanse de utiliza-los datos científicos máis fidedignos de que se dispoña para determinar, entre outras cousas, a zona de distribución do recurso e a zona a través da que emigra durante o seu ciclo vital.

7.3.2.- Co fin de conservar e ordena-las poboacións de peixe transfronteirizas, as poboacións de peixe transzonais, as poboacións de peixe altamente migratorias e as poboacións de peixe de alta mar en toda a súa zona de distribución, as medidas de conservación e xestión, establecidas conforme ás competencias dos estados correspondentes ou por medio de organizacións e pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira, deberían de ser compatibles. Esta compatibilidade deberíase de lograr respectando os dereitos, competencias e intereses dos estados involucrados.

7.3.3.- Os obxectivos de ordenación a longo prazo deberíanse traducir en medidas de xestión formuladas en forma de plan de ordenación pesqueira ou outro marco de ordenación.

7.3.4.- Os estados e, cando proceda, as organizacións e pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira deberían de fomentar e promove-la cooperación e coordinación internacional

en tódolos asuntos relacionados coa pesca, incluíndo a recolección e intercambio de información, a investigación pesqueira, a ordenación e o desenvolvemento da pesca.

7.3.5.- Os estados que pretendan adoptar algunha medida, por medio dunha organización allea ó sector pesqueiro, que afecte ás medidas de conservación e ordenación adoptadas por unha organización ou pacto subrexional ou rexional de ordenación pesqueira competente, deberían de manter previamente, e na medida do posible, consultas con esta organización ou pacto e ter en conta as súas opinións.

#### 7.4.- Recolección de datos e asesoramento sobre ordenación.

7.4.1.- Ó considera-la adopción de medidas de conservación e ordenación, deberíanse de ter en conta os datos científicos máis fidedignos de que se dispoña co fin de avalia-lo estado actual dos recursos pesqueiros e os posibles efectos sobre os recursos das medidas propostas.

7.4.2.- Deberíase de fomenta-la investigación en apoio da conservación e da ordenación pesqueira, incluso as investigacións sobre os recursos e sobre os efectos dos factores climáticos, ambientais e socioeconómicos. Os resultados destas investigacións deberíanse de divulgar entre as partes interesadas.

7.4.3.- Deberíanse de promover estudos que permitan coñecer os custos, as vantaxes e os efectos de programas alternativos de ordenación destinados a racionaliza-la pesca e, en particular, aqueles programas relativos ó exceso de capacidade de pesca e ós niveis excesivos de esforzo de pesca.

7.4.4.- Os estados deberían de velar por que se recollan estatísticas actualizadas, completas e fidedignas sobre capturas e esforzos de pesca, en conformidade coas prácticas internacionais pertinentes, de xeito detallado para poder facer unha análise estatística

rigorosa. Estes datos deberíanse de actualizar periodicamente e seren verificadas cun sistema axeitado. Os estados deberían de recoller e difundir estes datos respectando calquera requisito de confidencialidade aplicable.



7.4.5.- Co fin de velar pola ordenación sostible da pesca e facilita-lo logro dos obxectivos sociais e económicos, deberíanse de obter coñecementos sobre os factores sociais, económicos e institucionais por medio da recollida e análise de datos e da investigación.

7.4.6.- Os estados deberían de reunir datos científicos relacionados coa pesca e outros datos científicos complementarios en relación coas poboacións de peixe, regulados polas organizacións ou pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira e nun formato convido internacionalmente, para despois facilitalos oportunamente á organización ou ó pacto. No caso das poboacións que se atopen na xurisdicción de máis dun estado e para as que non exista ningunha organización ou pacto, os estados correspondentes deberían de acordar un mecanismo de cooperación para compilar e intercambiar estes datos.

7.4.7.- As organizacións ou pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira deberían de compilar datos e facilitalos, respectando calquera requisito de confidencialidade aplicable, de xeito acorde e nun formato convido, a tódolos membros destas organizacións e a outras partes interesadas, conforme ós procedementos acordados.

#### 7.5.- Criterio de precaución.

7.5.1.- Os estados deberían de aplicar plenamente o criterio de precaución na conservación, ordenación e explotación dos recursos acuáticos vivos, co fin de protexelos e preserva-lo medio acuático. A falta de información científica adecuada non se debería de utilizar como razón para aprazar ou deixar de toma-las medidas de conservación e xestión necesarias.

7.5.2.- Ó aplica-lo criterio de precaución, os estados deberían considerar, entre outros, os elementos de incerteza, como os relativos ó tamaño e á produtividade das poboacións, os niveis de referencia, o estado das poboacións con respecto a estes niveis de referencia, o nivel e a distribución da mortalidade ocasionada pola pesca e os efectos das actividades pesqueiras, incluídos os descartes, sobre as especies que non son obxecto da pesca e as especies asociadas ou dependentes, así como as condicións ambientais, sociais e económicas.

7.5.3.- Os estados e as organizacións e pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira deberían de determinar, entre outras cousas, tomando como base os datos científicos máis fidedignos de que se dispoña:

- a.- os niveis de referencia previstos para cada poboación de peixe e, ó mesmo tempo, as medidas que se deben de adoptar cando se reborden os niveis
- b.- os niveis de referencia fixados como límite para cada poboación de peixe e, ó mesmo tempo, as medidas que se han de tomar cando se reborden estes niveis; cando se vaia acadar un nivel de

referencia establecido como límite, deberíanse de tomar medidas para asegurar que non se reborde ese nivel.

7.5.4.- No caso de novas pesqueiras ou pesqueiras experimentais, os estados deberían de adoptar canto antes medidas de conservación e de ordenación precautorias que inclúan, entre outras cousas, a fixación de límites das capturas e do esforzo de pesca. Estas medidas deberían de seguir en vigor ata que se dispoña de datos suficientes para facer unha avaliación dos efectos da actividade pesqueira sobre a sustentabilidade a longo prazo das poboacións. A partir dese momento, deberíanse de aplicar medidas de conservación e xestión baseadas nesta avaliación. Estas medidas, cando proceda, deberían de permiti-lo desenvolvemento gradual das pesqueiras.

7.5.5.- Se un fenómeno natural ten importantes efectos prexudiciais sobre o estado dos recursos acuáticos vivos, os estados deberían de adoptar medidas de conservación e xestión de emerxencia, a fin de que a actividade pesqueira non agrave estes efectos prexudiciais. Os estados deberían de adoptar tamén estas medidas de emerxencia cando a actividade pesqueira represente unha seria ameaza á sustentabilidade destes recursos. As medidas de emerxencia deberían de ser de carácter temporal e basearse nos datos científicos máis fidedignos de que se dispoña.

#### 7.6.-Medidas de ordenación.

7.6.1.- Os estados deberían de asegurar un nivel de actividade pesqueira compatible co estado dos recursos pesqueiros.

7.6.2.- Os estados deberían de adoptar medidas para asegurar que non se permita pescar a ningunha embarcación, a menos que teña autorización conforme ó dereito internacional para alta mar, ou conforme á lexislación nacional, dentro das zonas de xurisdicción nacional.

- 7.6.3.- Cando exista un exceso de capacidade, deberíanse de establecer mecanismos para reduci-la capacidade a niveis compatibles co uso sostible dos recursos pesqueiros, a fin de velar por que os pescadores operen en condicións económicas que fomenten a pesca responsable. Estes mecanismos deberían de contempla-lo seguimento da capacidade das flotas pesqueiras.
- 7.6.4.- Deberíase de examina-lo comportamento de tódalas artes, métodos e prácticas de pesca existentes e deberíanse de adoptar medidas para eliminar progresivamente as artes, métodos e prácticas de pesca que non sexan compatibles coa pesca responsable e substituílas por outras máis axeitadas. Neste proceso debería de prestar especial atención ós efectos destas medidas sobre as comunidades de pescadores e, en particular, sobre a súa capacidade para explota-lo recurso.
- 7.6.5.- Os estados e as organizacións e pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira deberían de regula-la pesca de xeito que evite o risco de conflitos entre os pescadores que utilicen distintos tipos de embarcacións, artes e métodos de pesca.
- 7.6.6.- Ó adoptar decisións sobre a utilización, a conservación e a ordenación dos recursos pesqueiros, deberíanse de recoñecer debidamente, segundo proceda, conforme ás leis e regulamentos nacionais, as prácticas tradicionais, as necesidades e os intereses das poboacións indíxenas e das comunidades pesqueiras locais que dependen, en grande medida, dos recursos pesqueiros para a súa subsistencia.
- 7.6.7.- Ó avalia-las medidas alternativas de conservación e xestión, debería de ter en conta a relación custo-beneficio e as repercusións sociais destas medidas.
- 7.6.8.- A eficacia das medidas de conservación e xestión e as súas posibles interaccións deberíanse de manter baixo permanente escrutinio. Cando proceda, estas medidas deberíanse de revisar ou suprimir á luz dos novos datos.



7.6.9.- Os estados deberían de adoptar medidas axeitadas para reducir ó mínimo os desperdicios, os descartes, as capturas realizadas por artes de pesca perdidas ou abandonadas, a captura de especies que non son obxecto de pesca, tanto de peixes como doutras especies, e os efectos negativos nas especies asociadas ou dependentes, en particular nas especies en perigo de extinción. Cando proceda, estas medidas poderán incluír medidas técnicas relacionadas co tamaño do peixe, a luz de malla ou as artes de pesca, os descartes, tempadas e zonas de veda, e zonas reservadas para determinadas pesqueiras, especialmente para a pesca artesanal. Estas medidas deberían de ser aplicadas, cando proceda, para protexe-las crías e os reprodutores. Os estados e organizacións ou pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira deberían de fomentar, na medida do posible, o desenvolvemento e a utilización de artes e técnicas de pesca selectivas rendibles e inofensivas para o medio ambiente.

7.6.10.- Os estados e organizacións ou pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira, no marco das súas respectivas competencias, deberían de adoptar medidas referentes ós recursos esgotados e a aqueles recursos en perigo de esgotamento a fin de facilita-la recuperación sostida das poboacións. Deberían de facer todo o posible para asegura-lo restablecemento dos recursos e dos hábitats que teñen unha importancia fundamental para o seu benestar, e que resultasen prexudicados polas actividades de pesca ou por outras actividades humanas.

## 7.7.- Aplicación

7.7.1.- Os estados deberían de asegura-lo establecemento dun marco xurídico e administrativo eficaz a escala local e nacional, segundo proceda, para a conservación dos recursos pesqueiros e a ordenación pesqueira.

7.7.2.- Os estados deberíanse de asegurar de que as súas leis e regulamentos preveñan, respecto ás infraccións, sancións que



sexan suficientemente severas para ser efectivas, incluso sancións que permitan denegar, retirar ou suspender as autorizacións de pesca no caso de que non se cumpran as medidas de conservación e xestión en vigor.

7.7.3.- Os estados, en conformidade coa súa lexislación nacional, deberían de aplicar medidas eficaces de seguimento, control, vixilancia e execución das leis respecto da pesca, incluíndo, cando proceda, programas de observadores, mecanismos de inspección e sistemas de vixilancia de buques. As organizacións e pactos subrexionais ou rexionais deberían promover e, cando proceda, aplicar estas medidas, de conformidade cos procedementos que tivesen acordado.

7.7.4.- Os estados, as organizacións ou os pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira deberían de acorda-los medios de financiación das súas actividades tendo en conta, entre outras cousas, os beneficios relativos derivados da pesca e a distinta capacidade dos países para aportar contribucións financeiras ou doutro tipo. Cando proceda e sexa posible, estas organizacións e pactos deberían de tentar recupera-los custos de conservación, ordenación e investigación no ámbito da pesca.



7.7.5.- Os estados que sexan membros dunha organización ou participen nun pacto subrexional ou rexional de ordenación pesqueira deberían de aplicar medidas internacionalmente acordadas, adoptadas no marco da organización ou pacto e compatibles co dereito internacional, para disuadi-las actividades das embarcacións de pavillón de países que non son membros nin participantes que menoscaben a eficacia das medidas de conservación e xestión establecidas pola organización ou pacto.

#### 7.8.- Institucións financeiras.

7.8.1.- Sen prexuízo dos acordos internacionais pertinentes, os estados deberían de alenta-los bancos e institucións financeiras para que non esixan, como condición á concesión dun empréstito ou crédito hipotecario, que os buques de pesca ou de apoio á pesca abandeiren nunha xurisdicción distinta ó Estado dos donos beneficiarios, se esta esixencia supón unha meirande probabilidade de que non se cumpran as medidas internacionais de conservación e ordenación.

8.1.- Deberes de tódolos estados.

- 8.1.1.- Os Estados deberían de velar por que en augas da súa xurisdicción se realicen só as operacións de pesca permitidas por eles, e que estas operacións se leven a cabo de xeito responsable.
- 8.1.2.- Os estados deberían de manter un rexistro, actualizado periodicamente, de tódalas autorizacións de pesca que concedan.
- 8.1.3.- Os estados deberían de manter, conforme ós estándares e prácticas internacionais recoñecidas, datos estatísticos actualizados periodicamente sobre tódalas operacións de pesca permitidas por eles.
- 8.1.4.- Os estados, de conformidade co dereito internacional e no ámbito das organizacións ou pactos subrexionais ou rexionais de ordenación pesqueira, deberían de cooperar para estableceren sistemas de seguimento, control, vixilancia e execución das medidas aplicables con respecto ás operacións pesqueiras e actividades asociadas en augas fóra da súa xurisdicción nacional.
- 8.1.5.- Os estados deberían de velar pola aprobación de normas de saúde e seguridade para todo o persoal empregado nas operacións de pesca. Estas normas deberíanse de axustar, polo menos, ás esixencias mínimas dos acordos internacionais vixentes sobre as condicións de traballo e servizo.
- 8.1.6.- Os estados deberían de tomar medidas individualmente, conxuntamente con outros estados ou coa organización internacional que corresponda para integra-las operacións pesqueiras nos sistemas de busca e salvamento marítimos.
- 8.1.7.- Os estados deberían de mellorar, por medio de programas de formación e de capacitación, a preparación e competencia dos pescadores e, cando proceda, a súa calificación profesional. Estes

programas deberían de ter en consideración as normas e directrices acordadas internacionalmente.



8.1.8.- Os estados deberían de manter, segundo proceda, rexistros dos pescadores nos que se debería de incluír, cando sexa posible, información relativa á súa folla de servicios e calificacións, incluíndo os certificados de aptitude profesional, conforme á lexislación nacional.

8.1.9.- Os estados deberían de velar por que as medidas aplicables con respecto ós capitáns de buques e outros oficiais acusados de infrinxi-las normas relativas ás operacións dunha embarcación de pesca inclúsen disposicións que permitan, entre outras cousas, denegar, retirar ou suspende-la autorización para desempeña-la función de capitán ou de oficial dun buque de pesca.

8.1.10.- Os estados, coa axuda das organizacións internacionais pertinentes e por medio de actividades de formación e capacitación, deberían de velar por que tódolos que interveñen en operacións de pesca reciban información sobre as disposicións máis importantes do presente Código, así como sobre as disposicións dos convenios internacionais pertinentes e as normas ambientais e de outro tipo aplicables que son fundamentais para velar por que as operacións de pesca se leven a cabo de xeito responsable.

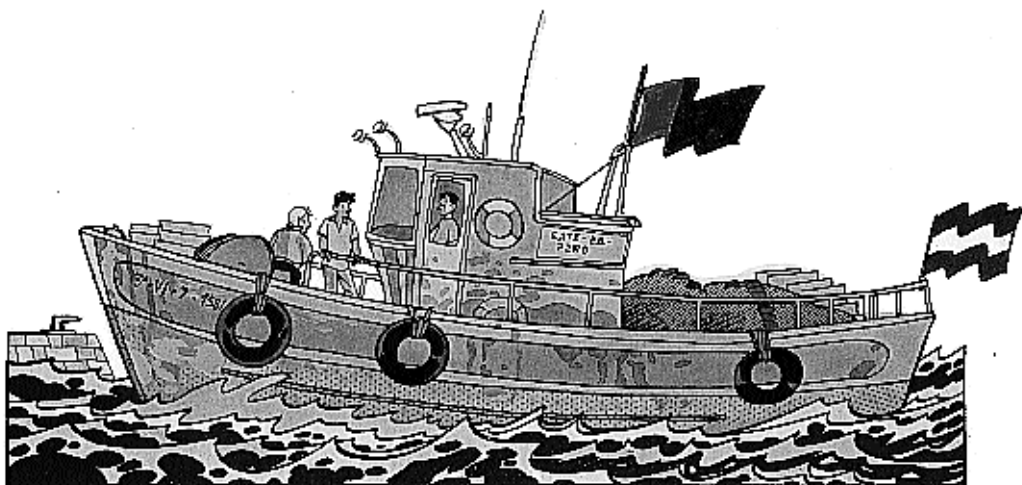
## 8.2.- Deberes do estado do pavillón.

8.2.1.- Os estados do pavillón deberían de manter rexistros dos buques pesqueiros autorizados a enarbora-lo seu pavillón e autorizados a pescar e deberían de facer constar no rexistro os datos dos buques, os propietarios e as autorizacións de pesca.

8.2.2.- Os estados do pavillón deberían de velar por que ningún buque pesqueiro autorizado a enarbora-lo seu pavillón pesque en alta mar ou en augas baixo a xurisdicción doutro Estado, a menos que conte cun Certificado de Rexistro e que fose autorizado a pescar polas autoridades competentes. Estes buques deberían de levar a bordo o Certificado de Rexistro e a súa autorización para pescar.

8.2.3.- Os buques pesqueiros autorizados a pescar en alta mar ou en augas baixo a xurisdicción dun Estado distinto ó Estado do pavillón deberían de estar debidamente marcados de conformidade cos sistemas de marcado de buques uniformes e internacionalmente recoñecibles, tales coma as Especificacións Uniformes da FAO para o Marcado e Identificación das Embarcacións Pesqueiras.

8.2.4.- As artes de pesca deberían de estar marcadas de conformidade coa lexislación nacional a fin de poder identifica-lo propietario da arte. As esixencias de marcado de artes de pesca deberían de ter en conta sistemas de marcado uniformes e recoñecibles internacionalmente.



8.2.5.- Os estados do pavillón deberían de velar por que os buques pesqueiros e os pescadores cumpran cos requisitos de seguridade adecuados de acordo cos convenios internacionais, os códigos de prácticas convidos internacionalmente e as directrices voluntarias. Os estados deberían de establecer requisitos de seguridade axeitados para tódolas embarcacións pequenas que non se inclúen nestes convenios internacionais, códigos de prácticas ou directrices voluntarias.

8.2.6.- Deberíase de tratar de que os estados que non son parte do Acordo para Promove-lo Cumprimento das Medidas Internacionais de Conservación e Ordenación para os Buques Pesqueiros que Pescan en Alta Mar acepten o acordo e aproben leis e regulamentos compatibles coas disposicións deste acordo.

8.2.7.- Os estados do pavillón deberían de adoptar medidas de execución con respecto ós buques pesqueiros autorizados a enarbora-lo seu pavillón e que, segundo a súa opinión, teñan infrinxido as medidas de conservación e ordenación aplicables, incluso facendo que a lexislación nacional contemple como delito a infracción destas medidas. As sancións aplicables a estas infraccións deberían de te-la severidade suficiente para asegura-lo cumprimento das medidas de conservación e desalenta-las infraccións onde se produzan, e deberían

priva-los infractores dos beneficios obtidos das súas actividades ilícitas. Para as infraccións graves, as sancións poderían incluí-la denegación, a suspensión e o retiro da autorización para pescar.

8.2.8.- Os estados do pavillón deberían de fomenta-lo acceso dos propietarios e fretadores das embarcacións de pesca a unha cobertura de seguros suficiente para protexe-las tripulacións e os intereses das mesmas, indemnizar a terceiros e protexe-los seus propios intereses.

8.2.9.- Os estados do pavillón deberían de velar por que os membros da tripulación teñan dereito a ser repatriados, tendo en conta os principios establecidos no “Convenio sobre a Repatriación da Xente do Mar” (Revisión), 1987.

8.2.10.- En caso de accidente dunha embarcación pesqueira ou das persoas de a bordo, o Estado do pavillón da embarcación en cuestión debería de informar do accidente ós estados dos que teñen nacionalidade os estranxeiros a bordo da embarcación involucrada. Esta información debería tamén comunicarse, cando sexa posible, á Organización Marítima Internacional.

### 8.3.- Deberes do Estado do porto.

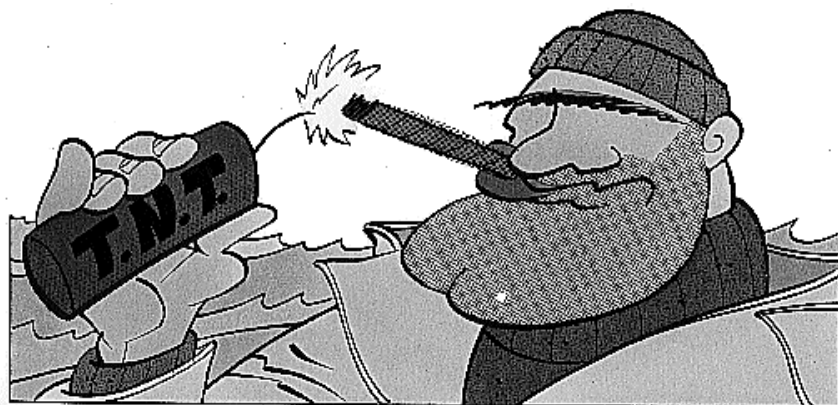
8.3.1.- Para acada-los obxectivos deste Código e axudar a outros estados a acadalos, os estados do porto deberían de adoptar, seguindo procedementos establecidos na súa lexislación nacional e de acordo co dereito internacional, incluíndo os acordos ou pactos internacionais pertinentes, as medidas que sexan necesarias para axudar a outros estados a acada-los obxectivos deste Código, e deberían comunicar a outros estados a información sobre as normas e medidas que adoptasen con tal fin. Con estas medidas, o Estado do porto non debería de discriminar, nin en forma nin na práctica, os buques de ningún outro Estado.

8.3.2.- Os Estados do porto deberían prestar asistencia, segundo proceda, ós Estados do pavillón, de acordo coa súa lexislación nacional e co dereito internacional, cando un buque pesqueiro se atope voluntariamente nun porto ou terminal costa fóra do Estado do porto e o Estado do pavillón pida axuda ó Estado do porto polo que respecta ó non cumprimento das medidas de conservación e xestión de alcance subrexional, rexional ou mundial ou das normas mínimas acordadas internacionalmente no referente á contaminación, a seguridade, a saúde e as condicións de traballo a bordo dos buques pesqueiros.

#### 8.4.- Práctica de pesca.

8.4.1.- Os estados deberían de velar por que a pesca se realice respectando debidamente a seguridade das vidas humanas e o Regulamento Internacional da Organización Marítima Internacional para previr Abordaxes no Mar, así como as disposicións da Organización Marítima Internacional relativas á organización no tráfico marítimo, a protección do medio ambiente mariño e a prevención de danos ou perdas de artes de pesca.

8.4.2.- Os estados deberían de prohibi-lo emprego de prácticas de pesca como a utilización de venenos e explosivos e outros de similar efecto destrutivo.





- 8.4.3.- Os estados deberían de facer todo o posible para velar por que se recolla a documentación relativa ás operacións pesqueiras, ás capturas retidas de peixe e outras especies e, polo que se refire ós descartes, a información necesaria para avalialas poboacións de acordo co establecido polos órganos de ordenación competentes, e que se envíe de forma sistemática a estes órganos. Os estados deberían de establecer, no posible, programas de observadores e inspeccións, co fin de promover o cumprimento das medidas aplicables.
- 8.4.4.- Os estados deberían de promover a adopción de tecnoloxía axeitada, tendo en conta as condicións económicas, para o mellor aproveitamento e tratamento posible das capturas retidas.
- 8.4.5.- Os estados, xunto cos grupos pertinentes da industria, deberían de fomentar o perfeccionamento e a aplicación de tecnoloxías e métodos operativos que reduzan os descartes. Deberían de desalentar a utilización de artes e prácticas de pesca que comporten descartes das capturas, e debería de fomentar a utilización das que incrementen as taxas de supervivencia dos peixes que escapan.
- 8.4.6.- Os estados deberían de cooperar no perfeccionamento e aplicación de tecnoloxías, materiais e métodos operativos que reduzan ó mínimo a perda de artes de pesca e os efectos da pesca fantasma das artes perdidas ou abandonadas.
- 8.4.7.- Os estados deberían de velar por que se leven a cabo avaliacións das consecuencias das perturbacións do hábitat antes de introducir a escala comercial novas artes, métodos e operacións de pesca nunha zona.
- 8.4.8.- Deberían de fomentar a investigación sobre efectos ambientais e sociais das artes de pesca e, en particular, os efectos destas artes sobre a diversidade biolóxica e as comunidades pesqueiras da costa.



PROHIBIDO

PEQUEÑOS

#### 8.5.- Selectividade das artes de pesca.

8.5.1.- Os estados deberían de esixir que as artes, métodos e prácticas de pesca sexan, na medida do posible, suficientemente selectivas para reducir ó mínimo os desperdicios, descartes e capturas de especies que son obxecto de pesca, tanto de peixes coma doutras especies, e os efectos sobre as especies asociadas ou dependentes, e que a finalidade dos regulamentos correspondentes non se desvirtúe recorrendo a estrataxemas técnicas. A este respecto, os pescadores deberían de cooperar no desenvolvemento de artes e métodos de pesca selectivos. Os estados deberían de velar por que a información sobre os novos adiantos e requisitos se poña á disposición de tódolos pescadores.

8.5.2.- Co fin de mellora-la selectividade, os estados, ó redacta-las súas leis e regulamentos, deberían de ter en conta as diversas artes, métodos e estratexias de pesca selectivas de que dispón a industria.

8.5.3.- Os estados e as institucións competentes deberían de colaborar no desenvolvemento de metodoloxías uniformes para a investigación sobre a selectividade das artes, métodos e estratexias de pesca.

8.5.4.- Deberíase de fomenta-la cooperación internacional con respecto ós programas de investigación sobre a selectividade das artes, os métodos e as estratexias de pesca, a difusión dos resultados destes programas de investigación e a transferencia de tecnoloxía.

#### 8.6.- Utilización óptima da enerxía.

8.6.1.- Os estados deberían de fomenta-la elaboración de normas e directrices axeitadas que permitan utilizar de forma máis eficaz no sector pesqueiro a enerxía nas actividades de captura e posteriores á captura.

8.6.2.- Os estados deberían de fomenta-lo desenvolvemento e a transferencia de tecnoloxía en relación coa utilización óptima da enerxía no sector pesqueiro e, en particular, alentar ós

propietarios, fretadores e armadores a dota-los seus buques de instrumentos que permitan un aproveitamento óptimo da enerxía.

#### 8.7.- Protección do medio ambiente acuático.

8.7.1.- Os estados deberían de adoptar e facer cumprir leis ou regulamentos baseados no Convenio Internacional para a Prevención da Contaminación Orixinada por Buques de 1973, tal e como foi modificado polo Protocolo de 1978 que fai referencia a el (MARPOL 73/78).

8.7.2.- Os propietarios, fretadores e armadores dos buques pesqueiros deberíanse de asegurar de que os seus buques de pesca vaian dotados co equipo axeitado que se esixe en MARPOL 73/78, e deberían de estudia-la posibilidade de instalar a bordo un compresor ou incinerador nas clases de buques que corresponda, co fin de procesa-lo lixo e outros desperdicios xerados a bordo durante o servizo normal do buque.

8.7.3.- Os propietarios, fretadores e armadores dos buques pesqueiros deberían de reducir ó mínimo a cantidade de material que levan a bordo e que se podería transformar en lixo, aplicando prácticas de aprovisionamento axeitadas.

8.7.4.- A tripulación dos buques pesqueiros debería de estar familiarizada cos procedementos de a bordo axeitados, a fin de que as evacuacións non superen os niveis establecidos por MARPOL 73/78. Estes procedementos deberían de considerar, polo menos a eliminación de residuos que conteñan graxas e a manipulación e almacenamento do lixo xerado a bordo.

#### 8.8.- Protección da atmosfera.

8.8.1.- Os estados deberían de adoptar normas e directrices pertinentes que inclúan disposicións para a redución de substancias perigosas nas emisións de gases de escape.

8.8.2.- Os propietarios, fretadores ou armadores dos buques pesqueiros deberían de asegurar de que os buques vaian dotados cun equipo para reduci-la emisión de substancias que esgotan o ozono. Os membros da tripulación dos buques pesqueiros responsables deberían de estar familiarizados coa manipulación e mantemento necesarios para a maquinaria de a bordo.

8.8.3.- As autoridades competentes deberían de adoptar disposicións para a eliminación progresiva do uso de clorofluorocarburos (CFC) e substancias de transición como os hidroclorofluorocarburos (HCFC) nos sistemas de refrixeración dos buques pesqueiros, e velar por que se informe debidamente a industria naval e os participantes na industria pesqueira, e que estes cumpran con estas disposicións.

8.8.4.- Os propietarios ou armadores dos buques pesqueiros deberían de adoptar-las medidas axeitadas para reacondiciona-los buques existentes e dotalos de refrixerantes distintos dos CFC e HCFC, así como produtos distintos do Halon para as instalacións contra os incendios. Estes produtos alternativos deberían de figurar nas especificacións de todo novo buque.

8.8.5.- Os estados e os propietarios, os fretadores ou os armadores dos buques pesqueiros, así como os pescadores, deberían de segui-las directrices xerais internacionais sobre a evacuación de CFC, HCFC e Halon.

#### 8.9.- Portos e lugares de desembarco para buques pesqueiros.

8.9.1.- Ó deseñar e construí-los portos e lugares de desembarco, os estados deberían de ter en conta, entre outras cousas, o que segue:

- a.- deberían de habilitar abeiros seguros para os buques pesqueiros e dispor de instalacións de servizo axeitadas para os buques, os vendedores e os compradores;
- b.- debería de dispor de abastecemento suficiente de auga doce e de servizos de hixiene axeitados;

- c.- deberían de introducir sistemas de evacuación de residuos, incluídos o petróleo, a auga que contén graxas e as artes de pesca;
- d.- debería de reducir ó mínimo a contaminación procedente das actividades pesqueiras e de fontes externas;
- e.- deberían de adoptar-las disposicións para combati-los efectos da erosión e da sedimentación.

8.9.2.- Os estados deberían de establecer un marco institucional para seleccionar ou mellora-la localización dos portos pesqueiros, que permita manter consultas entre as autoridades responsables da ordenación da zona costeira.

#### 8.10.- Abandono de estruturas e outros materiais.

8.10.1.- Os estados deberían de asegura-lo cumprimento de normas e directrices xerais da Organización Marítima Internacional para a eliminación de estruturas superfluas cerca da costa. Os estados deberían de asegurar de que as autoridades competentes consulten ás autoridades pesqueiras correspondentes antes de adoptaren calquera decisión acerca do abandono de estruturas e outros materiais.

#### 8.11.- Arrecifes artificiais e dispositivos de agregación dos peixes.

8.11.1.- Os estados deberían de elaborar, cando proceda, políticas para aumenta-la abundancia das poboacións e incrementa-las oportunidades de pesca mediante a utilización de estruturas artificiais fixas, respectando debidamente a seguridade da navegación, por encima ou no fondo do mar ou ben na superficie. Deberíase de fomenta-la investigación sobre o uso destas estruturas, incluíndo os efectos que poidan ter sobre os recursos mariños e o medio ambiente.

8.11.2.- Ó selecciona-los materiais para crear arrecifes artificiais e o emprazamento xeográfico destes, os estados deberían de velar

polo cumprimento das disposicións dos convenios internacionais pertinentes relativos ó medio ambiente e á seguridade na navegación.

- 8.11.3.- Os estados deberían de establecer, no marco dos plans de ordenación da zona costeira, sistemas de ordenación dos arrecifes artificiais e dos dispositivos de agregación de peixes. Nestes sistemas de xestión debería de prever a necesidade de solicitar unha aprobación para a construción e instalación dos arrecifes e dispositivos, e deberían de ter en conta os intereses dos pescadores, incluíndo os pescadores artesanais e de subsistencia.
- 8.11.4.- Os estados deberían de velar por que antes de poñer ou retirar arrecifes artificiais ou dispositivos para a agregación de peixes, se informe disto ás autoridades responsables do mantemento dos rexistros cartográficos e cartas de navegación e ás competentes en materia de medio ambiente.





9.1.- Desenvolvemento responsable da acuicultura, incluída a pesca baseada no cultivo de recursos acuáticos vivos, en zonas sometidas a xurisdicción nacional.

9.1.1.- Os estados deberían de establecer, manter e desenvolver un marco xurídico e administrativo axeitado que facilite o desenvolvemento dunha acuicultura responsable.

9.1.2.- Os estados deberían de fomenta-lo desenvolvemento e a ordenación responsable da acuicultura, incluíndo unha avaliación previa dos efectos do desenvolvemento da acuicultura sobre a diversidade xenética e a integridade do ecosistema, baseada na información científica máis fidedigna de que se dispoña.

9.1.3.- Os estados deberían de formular e actualizar regularmente os plans e estratexias para o desenvolvemento da acuicultura, para facer que o desenvolvemento da acuicultura sexa ecoloxicamente sostible e permiti-lo uso racional dos recursos compartidos por esta e outras actividades.

9.1.4.- Os estados deberían de velar por que o desenvolvemento da acuicultura non prexudique o subvento das comunidades locais nin dificulte o seu acceso ás zonas de pesca.

9.1.5.- Os estados deberían de establecer procedementos efectivos específicos á acuicultura para realizar unha avaliación e un seguimento axeitados do medio ambiente, co fin de reducir ó mínimo os cambios ecolóxicos prexudiciais e as correspondentes consecuencias económicas e sociais derivadas da extracción de auga, utilización da terra, evacuación de efluentes, emprego de medicamentos e substancias químicas e outras actividades acuícolas.

9.2.- Desenvolvemento responsable da acuicultura, incluída a pesca baseada no cultivo de recursos acuáticos vivos dentro dos ecosistemas acuáticos transfronteirizos.

9.2.1.- Os estados deberían de protexe-los ecosistemas acuáticos transfronteirizos, axudando ás prácticas de acuicultura responsable dentro da súa xurisdicción nacional, e cooperando no fomento de prácticas acuícolas sostibles.

9.2.2.- Os estados, no debido respecto dos seus estados veciños e de acordo co dereito internacional, deberían de velar pola selección de especies, a localización e a xestión responsables das actividades acuícolas que poidan afectar ós ecosistemas acuáticos transfronteirizos.

9.2.3.- Os estados deberían de consultar cos seus estados veciños, cando proceda, antes de introduciren especies non indíxenas nos sistemas acuáticos transfronteirizos.

9.2.4.- Os estados deberían de establecer mecanismos axeitados tales como bases de datos e redes informativas para recoller, compartir e difundir datos relativos ás súas actividades acuícolas, a fin de facilita-la cooperación en materia de planificación do desenvolvemento da acuicultura a escala nacional, subrexional, rexional e mundial.

9.2.5.- Os estados deberían de cooperar, cando sexa preciso, no desenvolvemento de mecanismos axeitados para efectuar un seguimento do impacto dos insumos empregados na acuicultura.

9.3.- Utilización dos recursos xenéticos acuáticos para fins de acuicultura, incluída a pesca baseada no cultivo de recursos acuáticos vivos.

9.3.1.- Os estados deberían de conserva-la diversidade xenética e mante-la integridade das comunidades e ecosistemas acuáticos

mediante unha ordenación axeitada. En particular deberíanse tomar medidas para reducir ó mínimo os efectos prexudiciais da introducción de especies non indíxenas ou poboacións alteradas xeneticamente utilizadas na acuicultura, incluída a pesca baseada no cultivo, especialmente en augas onde existan posibilidades significativas de que estas especies non nativas ou poboacións alteradas xenéticamente se propaguen a augas sometidas tanto á xurisdicción do Estado de orixe coma a outros estados. Os estados deberían de fomentar, cando sexa posible, a adopción de medidas destinadas a reducir ó mínimo os efectos negativos xenéticos que os peixes cultivados que se escapan poden producir nas poboacións silvestres: enfermidades, etc.

9.3.2.- Os estados deberían de cooperar na elaboración, adopción e aplicación de códigos internacionais de prácticas e procedementos para a introducción e transferencia de organismos acuáticos.

9.3.3.- Os estados, co fin de reducir ó mínimo os riscos de transmisión de enfermidades e outros efectos negativos para as poboacións silvestres e cultivadas, deberían de alenta-la adopción de prácticas axeitadas na mellora xenética dos reprodutores, a introducción de especies non nativas e a produción, venda e transporte de ovos, larvas ou crías, reprodutores e outros organismos vivos. Os estados deberían de facilita-la preparación e aplicación dos códigos nacionais de prácticas e procedementos axeitados a tal efecto.

9.3.4.- Os estados deberían de promove-la utilización de procedementos axeitados para a selección de reprodutores e a produción de ovos, larvas e crías.

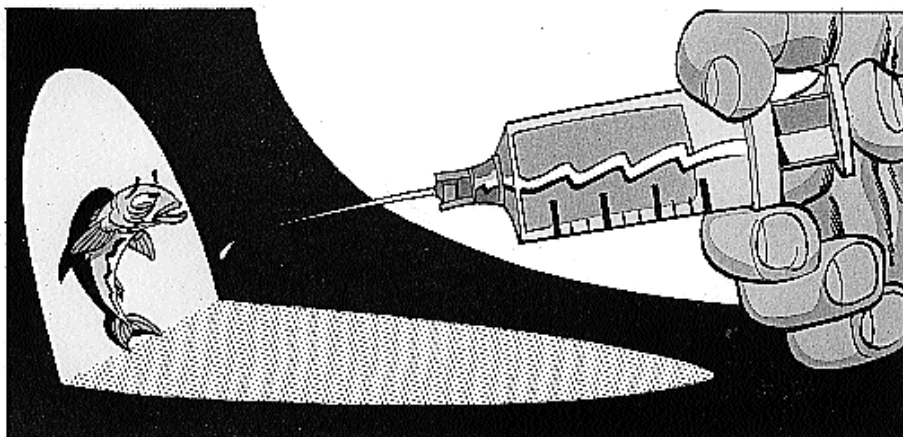
9.3.5.- Os estados, cando proceda, deberían de promove-la investigación e, cando sexa viable, o desenvolvemento de técnicas de cultivo axeitadas para as especies en perigo a fin de protexer, rehabilitar e aumenta-las súas poboacións, tendo en conta a necesidade imperiosa de conserva-la diversidade xenética das especies en perigo.

#### 9.4.- Acuicultura responsable a nivel de producción.

9.4.1.- Os estados deberían de promover prácticas acuícolas responsables, co fin de apoia-las comunidades rurais, as organizacións de produtores e os acuicultores.

9.4.2.- Os estados deberían de promove-la participación activa dos acuicultores e as súas comunidades no fomento de prácticas responsables para a ordenación da acuicultura.

9.4.3.- Os estados deberían de promover esforzos que melloren a selección e a utilización de piensos, aditivos e fertilizantes axeitados, incluídos os fertilizantes naturais.



9.4.4.- Os estados deberían de promover prácticas eficaces en materia de cultivo e saúde dos peixes que den preferencia ás medidas de hixiene e ás vacunas. Deberíase de asegurar unha utilización segura, eficaz e mínima dos produtos terapéuticos, as hormonas e medicamentos, os antibióticos e outras substancias químicas para combater as enfermidades.

- 9.4.5.- Os estados deberían de regula-la utilización, na acuicultura, dos insumos químicos que sexan perigosos para a saúde das persoas e do medio ambiente.
- 9.4.6.- Os estados deberían de esixir que a eliminación dos desperdicios, como cobras, lamas, peixes mortos ou doentes, medicamentos veterinarios sobrantes e outros insumos químicos perigosos, non constitúa un risco para a saúde das persoas e do medio ambiente.
- 9.4.7.- Os estados deberán de velar pola calidade sanitaria dos produtos da acuicultura e promover esforzos que manteñan a calidade dos produtos e aumenten o seu valor mediante un coidado especial antes e durante a colleita, o procesamento in situ e o almacenamento e transporte dos produtos.

10.1.- Marco institucional.

- 10.1.1.- Os estados deberían de velar por que se adopte un marco xurídico, institucional e de definición das políticas axeitado para acadar unha utilización sostible e integrada dos recursos, tendo en conta a fraxilidade dos ecosistemas costeiros, o carácter finito dos recursos naturais e as necesidades das comunidades costeiras.
- 10.1.2.- Dados os múltiples usos da zona costeira, os estados deberían de velar por que se consulten os representantes do sector pesqueiro e as comunidades pesqueiras durante os procesos de toma de decisións, e se lles faga participar noutras actividades relativas á planificación e desenvolvemento da zona costeira.
- 10.1.3.- Os estados deberían, segundo proceda, de elaborar marcos institucionais e xurídicos que determinen os posibles usos dos recursos costeiros e regulen o acceso ós mesmos, tendo en conta os dereitos das comunidades costeiras de pescadores e as súas prácticas habituais na medida en que sexan compatibles co desenvolvemento sostible.
- 10.1.4.- Os estados deberían de facilita-la adopción de prácticas pesqueiras que eviten conflitos entre os usuarios do recurso pesqueiro e entre estes e outros usuarios da zona costeira.



10.1.5.- Os estados deberían de promover-lo establecemento de procedementos e mecanismos, no nivel administrativo axeitado, que axuden a resolver os conflitos que xorden no sector pesqueiro e entre os usuarios dos recursos pesqueiros e outros usuarios da zona costeira.

#### 10.2.- Medidas en materia de definición de políticas.

10.2.1.- Os estados deberían de promover-la toma de conciencia pública acerca da necesidade de protexer e ordenar os recursos costeiros así como a participación dos interesados nos procesos de ordenación.

10.2.2.- Co fin de axudar á toma de decisións acerca da asignación e utilización dos recursos costeiros, os estados deberían de ter debidamente en conta os riscos e incertezas que esta comporta.

10.2.4.- Os estados, de acordo coas súas capacidades, deberían de establecer ou fomentar-lo establecemento de sistemas de vixilancia do medio ambiente costeiro como parte do proceso de ordenación da zona costeira, utilizando parámetros físicos, químicos, biolóxicos, económicos e sociais.

10.2.5.- Os estados deberían de promover-la investigación multidisciplinaria como apoio á ordenación da zona costeira, en particular sobre os seus aspectos ambientais, biolóxicos, económicos, sociais, xurídicos e institucionais.

#### 10.3.- Cooperación rexional.

10.3.1.- Os estados con zonas costeiras veciñas deberían de cooperar entre si para facilitar-la utilización sostible dos recursos costeiros e a conservación do medio ambiente.

10.3.2.- No caso de actividades que poidan ter efectos transfronteirizos prexudiciais para o medio ambiente nas zonas costeiras, os estados deberían:

- a.- subministrar información oportuna e, cando sexa posible, unha notificación previa ós estados potencialmente afectados;
- b.- consultar con estes estados canto antes.

10.3.3.- Os estados deberían de cooperar a nivel subrexional e rexional a fin de mellora-la ordenación da zona costeira.

#### 10.4.- Aplicación.

10.4.1.- Os estados deberían de establecer mecanismos de cooperación e coordinación entre as autoridades nacionais involucradas na planificación, desenvolvemento, conservación e ordenación das zonas costeiras.

10.4.2.- Os estados deberían de velar por que as autoridades que representen o sector pesqueiro no proceso de ordenación da zona costeira dispoñan da capacidade técnica e dos recursos financeiros axeitados.



11.1.- Utilización responsable do peixe.

- 11.1.1.- Os estados deberían de adoptar medidas axeitadas para asegura-lo dereito dos consumidores a dispor de peixe e productos pesqueiros inocuos e non adulterados.



- 11.1.2.- Os estados deberían de establecer e manter sistemas nacionais de aseguntanza da calidade e inocuidade, eficaces para protexe-la saúde do consumidor e impedi-los fraudes comerciais.
- 11.1.3.- Os estados deberían de establecer normas mínimas de inocuidade e garantía de calidade, e asegurarse de que estas normas se aplican de xeito efectivo en toda a industria. Deberíase de promove-la aplicación de normas de calidade acordadas no marco da Comisión do Codex Alimentarius FAO/OMS, e doutras organizacións ou pactos pertinentes.
- 11.1.4.- Os estados deberían de cooperar para acada-la harmonización ou o recoñecemento mutuo, ou ámbalas dúas cousas, das materias sanitarias e programas de certificación nacionais, segundo proceda, e estudia-las posibilidades de establecer organismos de control e certificación recoñecidos reciprocamente.
- 11.1.5.- Ó formula-las políticas nacionais para o desenvolvemento e a utilización sostibles dos recursos pesqueiros, os estados deberían de presta-la debida consideración á función económica e social do sector pesqueiro empregado nas actividades posteriores á captura.
- 11.1.6.- Os estados e as organizacións internacionais axeitadas deberían de patrocina-la investigación sobre tecnoloxía e aseguramento da calidade do peixe, e apoiar proxectos para mellora-la manipulación do peixe despois da captura, tendo en conta as repercusións económicas, sociais, ambientais e nutricionais destes proxectos.
- 11.1.7.- Os estados, sempre considerando os diferentes métodos de produción, a través da cooperación e facilitando o desenvolvemento e transferencia de tecnoloxías axeitadas, deberían de velar por que os métodos de procesamento, transporte e almacenamento sexan ecoloxicamente axeitados.

11.1.8.- Os estados deberían de alenta-los que interveñen no procesamento, distribución e comercialización do peixe a que:

- a.- reduzan as perdas e os desperdicios posteriores á captura;
- b.- melloren a utilización das capturas incidentais, na medida que se axuste a prácticas de ordenación responsable da pesca;
- c.- utilicen os recursos, especialmente a auga e a enerxía (en particular a madeira), de forma ecoloxicamente axeitada.

11.1.9.- Os estados deberían de fomenta-la utilización do peixe para o consumo humano e promove-lo consumo de peixe sempre que sexa oportuno.



11.1.10.- Os estados deberían de cooperar a fin de facilita-la produción nos países en desenvolvemento, de produtos con valor engadido.

- 11.1.11.- Os estados deberían de velar por que o comercio internacional e interno de peixe e produtos pesqueiros se leve a cabo conforme a prácticas de conservación e xestión ben fundadas, mellorando a identificación da procedencia do peixe e dos produtos pesqueiros comercializados adquiridos.



- 11.1.12.- Os estados deberían de velar por que os efectos ambientais das actividades posteriores á captura se teñan en conta na elaboración das correspondentes leis, regulamentos e políticas, sen crear distorsións no mercado.

#### 11.2.- Comercio internacional responsable.

- 11.2.1.- As disposicións do presente Código deberían de ser interpretadas e aplicadas de conformidade cos principios, dereitos e obrigacións establecidos no Acordo que crea a Organización Mundial de Comercio (OMC).

- 11.2.2.- O comercio internacional de peixe e produtos pesqueiros non debería de compromete-lo desenvolvemento sostible da pesca nin a utilización responsable dos recursos acuáticos vivos.
- 11.2.3.- Os estados deberían de velar por que as medidas aplicables ó comercio internacional de peixe e produtos pesqueiros sexan transparentes, baseándose, cando proceda, en datos científicos, e que sexan conformes coas normas acordadas internacionalmente.
- 11.2.4.- As medidas aplicables ó comercio de peixe e produtos pesqueiros adoptadas polos estados para protexe-la vida ou a saúde das persoas ou animais, os intereses dos consumidores ou o medio ambiente, non deberían de ser discriminatorias e deberían de ser conformes ás regras aplicables ó comercio e acordadas internacionalmente, en particular os principios, dereitos e obrigas establecidos no Acordo sobre a Aplicación das Medidas Sanitarias e Fitosanitarias, e no Acordo sobre Barreiras Técnicas ó Comercio da OMC.
- 11.2.5.- Os estados deberían de seguir liberalizando o comercio de peixe e produtos pesqueiros e elimina-los obstáculos e distorsións ó comercio, tales como aranceis, cotas e barreiras non arancelarias, de conformidade cos principios, dereitos e obrigas establecidos polo acordo que crea a OMC.
- 11.2.6.- Os estados non deberían de crear, directa ou indirectamente, obstáculos innecesarios ou ocultos ó comercio e que limiten a liberdade do consumidor para elixi-lo seu proveedor ou que restrinxan o acceso ó mercado.
- 11.2.7.- Os estados non deberían de condiciona-lo acceso ós mercados ó acceso ós recursos. Este principio non exclúe a posibilidade de celebrar acordos de pesca entre estados, que inclúan disposicións relativas ó acceso ós recursos, ó comercio e ós mercados, transferencia de tecnoloxía, investigación científica, capacitación e outros elementos pertinentes.

- 11.2.8.- Os estados non deberían de vincula-lo acceso ós mercados á adquisición dunha tecnoloxía específica ou á venda doutros produtos.
- 11.2.9.- Os estados deberían de cooperar no cumprimento dos acordos internacionais pertinentes que regulan o comercio das especies en perigo.
- 11.2.10.- Os estados deberían de elaborar acordos internacionais para o comercio de espécimes vivos cando exista o risco de dano ambiental nos países importadores ou exportadores.
- 11.2.11.- Os estados deberían de cooperar para promover a adhesión ás normas internacionais pertinentes aplicables ó comercio de peixe e produtos pesqueiros e á conservación dos recursos acuáticos vivos, e comprometerse na súa aplicación efectiva.
- 11.2.12.- Os estados non deberían de socavar as medidas de conservación dos recursos acuáticos vivos, co fin de obter vantaxes en materia de comercio ou de inversión.
- 11.2.13.- Os estados deberían de cooperar na elaboración de normas ou regulamentos aceptables internacionalmente para o comercio do peixe e produtos pesqueiros e de conformidade cos principios, dereitos e obrigas establecidos no Acordo que crea a OMC.
- 11.2.14.- Os estados deberían de cooperar entre si e participar activamente nos foros rexionais e multilaterais pertinentes, tales como a OMC, a fin de velar por un comercio equitativo e non discriminatorio de peixe e produtos pesqueiros e por unha ampla adhesión ás medidas de conservación da pesca acordadas multilateralmente.
- 11.2.15.- Os estados, as organizacións da axuda ó desenvolvemento, os bancos multilaterais de desenvolvemento e outras organizacións internacionais pertinentes deberían de asegurar que as súas políticas e prácticas relacionadas coa promoción do

comercio internacional de peixe e produtos pesqueiros e a produción para exportacións non ocasionen degradación ambiental nin teñan efectos adversos sobre os dereitos e necesidades nutricionais das poboacións, para as que o peixe é de importancia fundamental para a súa saúde e que non dispoñen ou acceden facilmente a outras fontes equivalentes de alimento.

### 11.3.- Leis e regulamentos para o comercio pesqueiro.

- 11.3.1.- As leis, os regulamentos e os procedementos administrativos aplicables ó comercio internacional de peixe e produtos pesqueiros deberían de ser transparentes, sinxelos, comprensibles e baseados en datos científicos, cando proceda.
- 11.3.2.- Os estados, de conformidade coa súa lexislación nacional, deberían de facilita-la consulta e a participación axeitada da industria, así como de grupos ambientalistas e de consumidores, na elaboración e aplicación de leis e regulamentos relacionados co comercio de peixe e produtos pesqueiros.
- 11.3.3.- Os estados deberían de simplifica-las súas leis, regulamentos e procedementos administrativos aplicables ó comercio de peixe e produtos pesqueiros sen compromete-la súa eficacia.
- 11.3.4.- Cando un Estado introduza cambios nos requisitos legais que se aplican ó comercio de peixe e produtos pesqueiros con outros estados, debería de ofrecer información e dar tempo suficiente para que os estados e produtores afectados poidan introducir, segundo proceda, os cambios necesarios nos seus procesos e procedementos. A este respecto, sería conveniente celebrar consultas cos estados afectados acerca do calendario para a posta en práctica dos cambios así introducidos. Deberíanse de ter en conta debidamente as peticións dos países en desenvolvemento, relativas á extensión temporal das obrigas.

- 11.3.5.- Os estados deberían de examinar periodicamente as leis e os regulamentos aplicables ó comercio internacional de peixe e produtos pesqueiros de acordo coas normas pertinentes recoñecidas internacionalmente, a fin de determinar se se manteñen as condicións que deron lugar á súa introducción.
- 11.3.6.- Os estados deberían de harmonizar, na medida do posible, as súas normas aplicables ó comercio internacional de peixe e produtos pesqueiros de conformidade coas disposicións pertinentes recoñecidas internacionalmente.
- 11.3.7.- Os estados deberían de recoller, difundir e intercambiar información estatística oportuna, exacta e pertinente sobre o comercio internacional de peixe e produtos pesqueiros por medio das institucións nacionais e organizacións internacionais pertinentes.
- 11.3.8.- Os estados deberían de notificar con prontitude ós Estados interesados, á OMC e a outras organizacións internacionais pertinentes, a información relativa á evolución e cambios nas leis, regulamentos e procedementos administrativos aplicables ó comercio internacional de peixe e produtos pesqueiros.



- 12.1.- Os estados deberían de recoñecer que a pesca responsable require unha sólida base científica disponible para asistir ós administradores pesqueiros e outras partes interesadas na toma de decisións. Para iso, os estados deberían de velar por que se leve a cabo unha investigación axeitada de tódolos aspectos da pesca, incluíndo bioloxía, ecoloxía, tecnoloxía, ciencias medioambientais, economía, ciencias sociais, acuicultura e ciencias nutricionais. Os estados deberían de velar pola disponibilidad de instalacións para a investigación e proporcionar capacitación, contratación de investigadores e fortalecemento institucional axeitados para levar a cabo a investigación, tendo en conta as necesidades especiais dos países en desenvolvemento.
- 12.2.- Os estados deberían de establecer un marco institucional axeitado para determina-la investigación aplicada que é necesaria e a súa utilización efectiva.
- 12.3.- Os estados deberían de velar por que os datos xerados en e para a investigación sexan analizados e que os resultados sexan publicados respectando a súa confidencialidade, segundo proceda, e distribuílos oportunamente e de xeito que sexan facilmente comprensibles, a fin de que se poida dispor dos datos científicos máis fidedignos como contribución para a conservación, a ordenación e o desenvolvemento da pesca. A falta de información científica axeitada debería de ser motivo para que se enceten actividades de investigación canto antes.
- 12.4.- Os estados deberían de recoller datos fidedignos e precisos, incluíndo datos sobre pesca incidental, descartes e desperdicios, a fin de asegura-la debida avaliación das pesqueiras e ecosistemas. Cando proceda, deberíanse de proporcionar estes datos, a un nivel axeitado de agregación e nun prazo axeitado, ós estados e ás organizacións subrexionais, rexionais e mundiais pertinentes.

- 12.5.- Os estados deberían de te-la capacidade de levar a cabo a avaliación e o seguimento do estado das poboacións de peixe que se atopen na súa xurisdicción, incluídos os efectos dos cambios nos ecosistemas derivados da presión pesqueira, da contaminación ou da alteración do hábitat. Tamén deberían de establece-la capacidade de investigación para avalia-los efectos dos cambios climáticos ou ambientais nas poboacións de peixe e no ecosistema acuático.
- 12.6.- Os estados deberían de apoiar e fortalece-la capacidade nacional de investigación a fin de se axustar a normas científicas recoñecidas.
- 12.7.- Os estados, en cooperación coas organizacións internacionais pertinentes segundo proceda, deberían de fomenta-la investigación co fin de asegura-la utilización óptima dos recursos pesqueiros, e estimula-las investigacións necesarias para apoia-las políticas nacionais relativas á utilización do peixe como alimento.
- 12.8.- Os estados deberían de realizar investigacións e actividades de seguimento en relación cos subministros alimentarios procedentes de fontes acuáticas e sobre o medio ambiente do que se obteñen, a fin de asegurar que non se produzan efectos prexudiciais para a saúde dos consumidores. Os resultados destas investigacións deberíanse facer públicos.
- 12.9.- Os Estados deberían velar para que se investiguen axeitadamente os aspectos económicos, sociais, institucionais e de comercialización da pesca, e que se orixinen datos comparables para o seu seguimento, a súa análise e a formulación de políticas.
- 12.10.- Os estados deberían de realizar estudos sobre a selectividade das artes de pesca e o seu impacto ambiental sobre as especies que son obxecto da pesca, e sobre o comportamento destas especies e das que non son obxecto da pesca, como apoio para as decisións de minimiza-las capturas non utilizadas e para preservar-la biodiversidade dos ecosistemas e do hábitat acuático.



- 12.11.- Os estados deberían de velar para que, antes de introduciren novos tipos de artes de pesca na explotación comercial, se leve a cabo unha avaliación científica sobre os seus efectos na pesqueira e nos ecosistemas nos que se vaian utilizar, así como un seguimento dos efectos desta introducción.
- 12.12.- Os estados deberían de investigar e documenta-lo coñecemento e as tecnoloxías das pesqueiras tradicionais, en particular aquelas aplicadas ás pesqueiras en pequena escala, a fin de avalía-la súa aplicación para a conservación, a ordenación e o desenvolvemento da pesca.
- 12.13.- Os estados deberían de promove-la utilización dos resultados da investigación como base para establece-los obxectivos de ordenación, os puntos de referencia e os criterios de comportamento, así como para asegura-la debida vinculación entre a investigación aplicada e a ordenación pesqueira.
- 12.14.- Os estados que realicen actividades de investigación científica en augas sometidas á xurisdicción doutro estado deberían de asegurar que as súas embarcacións cumpren as leis e regulamentos do outro Estado e o dereito internacional.
- 12.15.- Os estados deberían de promove-la adopción de directrices harmonizadas que regulen a investigación pesqueira realizada en alta mar.
- 12.16.- Os estados deberían de apoiar, cando proceda, a creación de mecanismos, incluíndo entre outros, a adopción de directrices harmonizadas, que faciliten a investigación a escala subrexional ou rexional, e deberían de fomenta-lo intercambio dos resultados de tal investigación con outras rexións.
- 12.17.- Os estados, directamente ou co apoio das organizacións internacionais pertinentes, deberían de preparar programas de colaboración técnica e científica para mellora-lo coñecemento da

bioloxía, o medio ambiente e o estado das poboacións das especies acuáticas transfronteirizas.

- 12.18.- Os estados e as organizacións internacionais pertinentes deberían de promover e aumenta-la capacidade de investigación dos países en desenvolvemento, entre outros, nos sectores da recollida e análise de datos, a ciencia e a tecnoloxía, o desenvolvemento dos recursos humanos e a prestación de medios de investigación co fin de que estes países poidan participar de forma eficaz na conservación, ordenación e utilización sostible dos recursos acuáticos vivos.
- 12.19.- As organizacións internacionais pertinentes deberían, cando proceda, brindar apoio técnico e financeiro ós estados que o soliciten e que estean levando a cabo investigacións para a avaliación das poboacións que anteriormente non se pescaban ou se pescaban moi pouco.
- 12.20.- As organizacións internacionais pertinentes, tanto técnicas coma financeiras, deberían prestar de asistencia ós estados que o soliciten para as súas actividades de investigación, dedicando especial atención ós países en desenvolvemento, en particular ós pequenos países insulares e países menos adiantados.



ANEXO





- 1.- No presente Anexo descríbese o proceso de elaboración e negociación do Código, que deu lugar á súa presentación final ante a Conferencia da FAO no seu 28º período de sesións para que fose adoptado. Estimouse conveniente engadir esta sección sobre a orixe e a elaboración do Código, para que conste o interese suscitado e o espírito de negociación con que participaron tódalas partes implicadas na súa formulación. Agárdase que isto contribúa a promove-lo pulo necesario para a súa aplicación.
- 2.- En varios foros internacionais hai tempo que se manifestara unha certa preocupación polos claros signos de sobreexplotación de importantes poboacións ícticas, os danos ós ecosistemas, as perdas económicas e os problemas do comercio pesqueiro. Todo isto ameazaba a sustentabilidade a longo prazo das pesqueiras, minguando, á vez, o aporte da pesca ó subministro de alimentos. Examinando a situación actual e as perspectivas da pesca no mundo, no 19º período de sesións do Comité de Pesca da FAO (COFI), celebrado en marzo de 1991, recomendouse que a Organización elaborase un concepto da pesca responsable e formulase para este fin un Código de Conducta.
- 3.- Posteriormente o Goberno de México, en colaboración coa FAO, organizou en Cancún a Conferencia Internacional sobre Pesca Responsable, en maio de 1992. A Declaración de Cancún, ratificada na Conferencia, elaborou ulteriormente o concepto de pesca responsable, afirmando que “este concepto abarca o aproveitamento sostible dos recursos pesqueiros en harmonía co medio ambiente, a utilización de prácticas de captura e acuicultura que non sexan nocivas para os ecosistemas, os recursos ou a calidade dos mesmos, a incorporación do valor engadido a estes produtos mediante procesos de transformación que respondan ás normas sanitarias, a aplicación de prácticas comerciais que ofrezan ós consumidores acceso a produtos de boa calidade”.
- 4.- A Declaración de Cancún sinalouse á atención do Cumio da CNUMAD celebrado en Río en xuño de 1992, que apoiou a proposta de

preparar un Código de Conducta para a Pesca Responsable. Tamén na Consulta Técnica da FAO sobre Pesca en Alta Mar, celebrada en setembro de 1992, se recomendou a elaboración dun Código para facer fronte ós problemas da pesca en alta mar.

- 5.- O Consello da FAO, no seu 102º período de sesións celebrado en novembro de 1992, examinou o asunto referente á elaboración do Código, recomendando que se lles dese prioridade ás cuestións da pesca en alta mar, e pediu que no período de sesións de 1993 do Comité de Pesca se presentasen propostas relativas ó Código.
- 6.- No 20º período de sesións do período COFI, celebrado en marzo de 1993, analizáronse os principios xerais nos que se había de basealo Código, incluída a formulación de directrices, e ratificouse un marco temporal para a ulterior elaboración do Código. Tamén se lle pediu á FAO que preparase, polo procedemento da “vía rápida” e como parte do Código, propostas para impedi-lo cambio de pavillón dos buques pesqueiros en prexuízo das medidas de conservación e ordenación en alta mar.
- 7.- A elaboración do Código de Conducta para a Pesca Responsable proseguíu, como correspondía, en colaboración cos organismos competentes das Nacións Unidas e con outras organizacións internacionais, incluso non gubernamentais.
- 8.- De conformidade coas instrucións dos órganos rectores da FAO, o proxecto do Código formulouse de xeito que fose conforme á Convención das Nacións Unidas de 1982 sobre o Dereito do Mar e tendo en conta a Declaración de Cancún de 1992, a Declaración de Río de 1992 e as disposicións do programa 21 da CNUMAD, así como as conclusións e recomendacións da Consulta Técnica da FAO de 1992 sobre Pesca en Alta Mar, a Estratexia ratificada pola Conferencia Mundial da FAO de 1984 sobre Ordenación e Desenvolvemento Pesqueiros e outros instrumentos pertinentes, como a entón en curso Conferencia das Nacións Unidas sobre as Poboacións de Peixe das que os Territorios se Atopan Dentro e Fóra das Zonas Económicas Exclusivas e as Poboacións de Peixe

Altamente Migratorias, que en agosto de 1995 aprobou o acordo para a Aplicación das Disposicións da Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar do 10 de decembro de 1982, concernente ás poboacións de peixe transzonais e altamente migratorias.

- 9.- A Conferencia da FAO, no seu 27º período de sesións de novembro de 1993, aprobou o Acordo para Promove-la Aplicación das Medidas Internacionais de Conservación e Ordenación polos Buques Pesqueiros que Pescan en Alta Mar, e recomendou que se elaborasen polo procedemento de “vía rápida” os Principios Xerais do Código de Conducta para a Pesca Responsable, con obxecto de establecer orientacións para a formulación dos artigos temáticos. Como consecuencia disto un grupo de traballo oficioso, integrado por expertos nomeados polos gobernos, reuniuse en Roma do 21 ó 25 de febreiro de 1994 para examina-lo borrador dos Principios Xerais. O borrador revisado foi distribuído amplamente a tódolos membros propios e asociados da FAO, así como ás organizacións internacionais, gubernamentais ou non gubernamentais. As observacións que se recibiron sobre a segunda versión dos Principios Xerais incorporáronse ó borrador do Código, xunto coas propostas de textos alternativos. O documento tamén foi obxecto de consultas informais con organizacións non gubernamentais, con ocasión do 4º período de sesións da Conferencia das Nacións Unidas sobre as Poboacións de Peixe das que os Territorios se Atopan Dentro e Fóra das Zonas Económicas Exclusivas e as Poboacións de Peixe Altamente Migratorias, que se celebrou en agosto de 1994 en Nova Iorque.
- 10.- Co fin de facilita-lo exame do texto completo do borrador do Código, o Director Xeral propuxo ó Consello, no seu 106º período de sesións de xuño de 1994, que se organizase unha Consulta Técnica sobre o Código de Conducta para a Pesca Responsable aberta a tódolos membros da FAO, ós non membros e ás organizacións gubernamentais e non gubernamentais interesadas, co obxecto de permiti-la maior participación posible nas primeiras etapas da súa elaboración.

- 11.- A Consulta Técnica celebrouse en Roma do 26 de setembro ó 5 de outubro de 1994; presentáronse o proxecto de todo o Código e un primeiro borrador de directrices técnicas para apoiar a maior parte dos artigos temáticos do Código. Tralo exame exhaustivo de todos os artigos do proxecto completo do Código de Conduta, a Secretaría preparou un borrador alternativo, baseado nas observacións efectuadas durante os debates sostidos nas sesións plenarias e nas modificacións específicas de redacción presentadas por escrito durante a Consulta.
- 12.- A Consulta Técnica tamén puido examinar en detalle un proxecto alternativo para tres dos seis artigos temáticos do Código, a saber: Artigo 9: “Integración da pesca na ordenación da zona costeira”, Artigo 6: “Ordenación Pesqueira”, Artigo 7: “Operacións pesqueiras”, con excepción dos principios que se poderían ver afectados polos resultados da Conferencia das Nacións Unidas sobre as Poboacións de Peixe das que os Territorios se Atopan Dentro e Fóra das Zonas Económicas Exclusivas e as Poboacións de Peixe Altamente Migratorias. Preparouse un breve informe administrativo que se presentou ó Consello da FAO e ó COFI.
- 13.- A Consulta Técnica propuxo ó Consello, no seu 107º período de sesións celebrado en Roma do 15 ó 24 de novembro de 1994, que a redacción final dos principios que se ocupaban principalmente das cuestións da pesca en alta mar se deixasen en suspenso á espera dos resultados da Conferencia das Nacións Unidas. O Consello aprobou en xeral o procedemento proposto, sinalando que tralos debates do seguinte período de sesións do COFI se presentaría o proxecto definitivo do Código ante o Consello da FAO en xuño de 1995. Entón sería adoptada unha decisión acerca da posibilidade de que un Comité Técnico se reunise de xeito simultáneo á sesión do Consello a fin de elaborar con máis detalle as disposicións do Código, de ser preciso.
- 14.- Tendo en conta as observacións substantivas e as suxerencias detalladas recibidas na Consulta Técnica, a Secretaría elaborou un borrador revisado do Código de Conduta para a Pesca

Responsable, que se presentou ó Comité de Pesca no seu 21º período de sesións celebrado do 10 ó 15 de marzo de 1995.

- 15.- Tamén se informou ó Comité de Pesca de que se prevía que a Conferencia das Nacións Unidas finalizase o seu labor en agosto de 1995. Propúxose que os principios que quedaran en suspenso no borrador do Código se harmonizasen entón co texto que se acordara na Conferencia das Nacións Unidas, de conformidade cun mecanismo que decidirían o Comité e o Consello, antes de que o Código completo fose sometido á aprobación da conferencia da FAO no seu 28º período de sesións, en outubro de 1995.
- 16.- Informouse ó Comité acerca dos diversos pasos que a Secretaría dera para a preparación do borrador do Código de Conducta. O Comité estableceu un grupo de traballo aberto para que revisase o borrador do Código. Este Grupo de Traballo reuniuse do 10 ó 14 de marzo de 1995 e realizou unha revisión detallada do proxecto do Código, como continuación do labor levado a cabo pola Consulta Técnica, e completou e aprobou o texto dos artigos 8 ó 11. Considerando o pouco tempo do que se dispuña, o Grupo de Traballo proporcionou directrices á Secretaría para que se volvesen a redactar os artigos do 1 ó 5. Recomendouse, ademais, que os aspectos de investigación, cooperación e acuicultura se incorporasen no Artigo 5: “Principios Xerais” para reflectir as cuestións elaboradas nos artigos temáticos do Código.
- 17.- O Comité apoiou a proposta ratificada polo Consello no seu 107º período de sesións, sobre o mecanismo para finalizar o Código. A redacción definitiva dos principios que se referían principalmente ás poboacións de peixe transzonais e altamente migratorias, que só constituían unha pequena parte do Código, volveríanse a examinar á luz dos resultados da Conferencia das Nacións Unidas. O Grupo de Traballo recomendou tamén que unha vez acadado o consenso sobre as cuestións substanciais, se harmonizasen os aspectos legais, técnicos e idiomáticos do Código a fin de facilitarlle a súa aprobación final.

- 18.- O informe do Grupo de Traballo aberto presentouse ante a Reunión Ministerial de Pesca, celebrada os días 14 e 15 de marzo de 1995 conxuntamente co período de sesións do COFI. O Consenso acadado nesa reunión en Roma en materia de pesca mundial instou ós gobernos e ás organizacións internacionais a adoptar axiña medidas para completa-lo Código de Conducta para a Pesca Responsable, a fin de poder presenta-lo texto definitivo á Conferencia da FAO de outubro de 1995.
- 19.- No 108º período de sesións do Consello presentouse unha versión revisada do Código de Conducta. O Consello estableceu un Comité Técnico aberto que celebrou a súa primeira reunión do 5 ó 9 de xuño de 1995, e que contou cunha ampla representación rexional de países membros e observadores. Tamén participaron organizacións intergubernamentais e non gubernamentais.
- 20.- O Comité Técnico informou ó Consello de que revisara en detalle o texto dos artigos 1 ó 5, incluída a Introducción. Tamén revisara, ampliara e aprobara os artigos do 8 ó 11. Ademais informouse do inicio da revisión do Artigo 6.
- 21.- O Consello aprobou o traballo realizado polo Comité Técnico e ratificou a súa recomendación de celebraren unha segunda reunión do 25 ó 29 de setembro de 1995 para completa-la revisión do Código, unha vez que a Secretaría harmonizase os textos dende o punto de vista lingüístico e xurídico, tendo en conta os resultados da Conferencia das Nacións Unidas sobre as Poboacións de Peixe das que os Territorios se Atopan Dentro e Fóra das Zonas Económicas Exclusivas e as Poboacións de Peixe Altamente Migratorias.
- 22.- A versión revisada do Código aprobada polo Comité Técnico aberto na súa primeira reunión (do 5 ó 9 de xuño de 1995) e ratificada polo Consello no seu 108º período de sesións, publicouse como documento da Conferencia (C 95/20) e como documento de traballo para a segunda reunión do Comité Técnico. Identificáronse claramente os aspectos sobre os que aínda non se adoptara ningún acordo.

- 23.- Co obxecto de facilita-los traballos de ultimación do Código na súa totalidade, a Secretaría preparou o documento “Propostas da Secretaría para os artigos 6: “Ordenación Pesqueira” e 7: “Operacións Pesqueiras” do Código de Conducta para a Pesca Responsable, tendo en conta o Acordo relativo á conservación e ordenación das poboacións de peixe transzonais e altamente migratorias adoptado pola Conferencia das Nacións Unidas en agosto de 1995. A Secretaría completou as propostas para a harmonización dos aspectos xurídicos e lingüísticos do texto e facilitoullas ó Comité en tres idiomas (español, francés e inglés) para que as examinase na súa reunión.
- 24.- A segunda reunión do Comité Técnico aberto establecido polo Consello celebrouse do 25 ó 29 de setembro de 1995, cunha ampla representación de rexións e organizacións interesadas. O Comité, traballando cun grande espírito de colaboración, concluíu o seu mandato satisfactoriamente, e ultimou e ratificou tódolos artigos e o Código no seu conxunto. O Comité Técnico conven en que as negociacións sobre o texto do Código finalizaran. O Grupo Oficioso Aberto celebrou unha nova reunión xunto coa Secretaría e completou a harmonización baseándose no texto aprobado na sesión de clausura. O Comité Técnico deu instrucións á Secretaría para que presentase ante o Consello, no seu 109º período de sesións, e ante a Conferencia, no seu 28º período de sesións, a versión definitiva do Código como documento pendente de aprobación. Pedíuse á Secretaría que preparase o proxecto de resolución correspondente para a Conferencia no que se instase tamén ós países a que ratificasen con carácter de urxencia o Acordo sobre a Aplicación, aprobado no último período de sesións da Conferencia. A Conferencia, no seu 28º período de sesións, aprobou por consenso o 31 de outubro de 1995 o Código de Conducta para a Pesca Responsable e a resolución correspondente.



CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO  
E ACUICULTURA